SGK
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Asgarî İşçilik İnceleme Rehberi

(Deri Giyim Eşyası İmalatı İşyerleri)

REHBERLİK ve TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

2011

HİZMETE ÖZEL

Yıldızlar Ofset: 0.312 231 34 26 - ANKARA

ÖNSÖZ

Ülke yönetimlerinin karşı karşıya oldukları en büyük problemlerin başında kamusal ihtiyaçların finansmanı ve borçlanma gelmektedir. Bu sorunlarla mücadelede kamu harcamalarının kısıtlanması ve/veya gelirlerin artırılması ülkelerin karşısına çıkan başlıca iki yöntem olarak görülmektedir. Bu yöntemlerden gelirlerin artırılması yolu her zaman daha fazla tercih edilir nitelikte olmuştur. Ancak, bu enstürmanın kullanımı noktasında karşılaşılan en büyük engel kayıt dışı ekonominin/kayıt dışı istihdamın varlığıdır.

Kayıt dışı ekonomi büyük başlık olarak ele alındığında bu olgunun birinci ve en büyük başlığının kayıt dışı istihdam olduğu görülmektedir. Kayıt dışı istihdamı, kayıt dışı ekonominin çalışma hayatına yansıyan yüzü olarak nitelendirmek yerinde olur.

Gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kayıt dışı istihdam öncelikli sorunlarımız arasında yer almaktadır. Belge düzeninin yeterince gelişmemiş olması, kontrol mekanizmalarının ve yaptırımların yetersizliği gibi nedenlerle kayıt dışı istihdam yaygın bir şekilde görülmektedir.

Ülkemizde kayıt dışı istihdam ile ilgili yeterli ve karşılaştırılabilir bilgiye sahip olmak adına yapılan birçok çalışmada, nedenler ve öneriler ile ilgili tespitler dile getirilmiştir. Bu noktada söylenecek en önemli şey, kayıt dışı istihdamla mücadele sürecinde üretilen tek bir politikayla veyahut tek bir Kurumun çabasıyla başarıya ulaşılamayacağı gerçeğidir.

Sektörel ve bölgesel farklılıklar gösteren kayıt dışı istihdamla mücadelede başarıya ulaşmak, birbiriyle entegre şekilde yürütülecek politikalar ve kurumlar arası işbirliği ile mümkün olacaktır.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli bir sorumluluk yüklenen Kurumumuz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen planlı ve koordineli çalışmaları yakından takip etmekte ve bu faaliyetlerin kayıt dışı istihdam ile mücadelede önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Denetim kapasitesini güçlendirmek ve toplumsal mutabakatı sağlamak adına başta asgarî işçilik inceleme rehberlerinin hazırlanması olmak üzere hayata geçirdiği tüm faaliyetler için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızı kutlar, özverili ve içten çalışmaları için teşekkür ederim.

Fatih ACAR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı

SUNUŞ

Sosyal Güvenlik Kurumunun ve Ülkemizin, hem sosyal hem de ekonomik anlamda başlıca sorunlarından birisi olmaya devam eden kayıt dışı istihdam, etkili ve sürekli biçimde mücadele edilmesi gereken bir vakıa olarak karşımızda durmaktadır.

Başkanlığımız, kayıt dışı istihdamla mücadelesinin en önemli boyutunu "asgarî işçilik incelemeleri" yolu ile gerçekleştirmektedir. Başkanlığımızca, asgarî işçilik incelemeleri; risk değerlendirme kriterlerinin kullanılması suretiyle yapılan analizler sonucu Kuruma yeterli işçilik bildiriminde bulunma bakımından riskli grup içerisinde kaldığı anlaşılan işyerlerine yönelik olarak gerçekleştirilmekte, bu sayede incelemeler, etkin ve etkili bir biçimde sürdürülmektedir.

"Asgarî işçilik incelemeleri" ile kayıt dışı istihdama karşı ısrarlı bir biçimde mücadele etmekte olan Başkanlığımız, bu mücadele yanında; sosyal sigorta olayları, Kurum personeli ve Kurumumuzun hizmet satın aldığı sağlık hizmeti sunucularının denetimi ile beraber Kurumumuzdan haksız yere gelir veya aylık alınması, sağlık hizmetlerinden usulsüz şekilde yararlanılması gibi diğer bir çok konuda da denetim görevi üstlenmiş olarak yoğun iş yükü altında çalışmalarını sürdürmektedir.

İşte tam bu noktada; Başkanlığımız, bir taraftan bütün bu denetimleri büyük bir özveri ile gerçekleştiren müfettişlerimize, kayıt dışı istihdam ile mücadelede çok önemli bir yer tutan "asgarî işçilik incelemeleri"ni icra etmelerinde yardımcı olacak, yol gösterecek ve uygulama birliği getirerek kurumsallaşmaya katkı verecek eserler ortaya koymak, bir taraftan da kayıt dışı istihdama karşı verilen mücadelenin daha da etkili yürütülmesine destek sağlamak amacıyla, "asgarî işçilik inceleme rehberleri" hazırlamaya büyük bir şevkle devam etmektedir.

"Asgarî işçilik inceleme rehberleri"nin, müfettişlerimizin yapacakları denetimlerde kendilerine yardımcı olmasını diler hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

İÇİNDEKİLER

İçindekiler.....i

I.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. Amaç.....11

2. Kapsam.....11

3. Dayanak.....11

4. Tanımlar.....12

4.1. Devamlı İşyerlerinde Asgarî İşçilik İncelemesi.....12

4.2. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu.....12

4.3. Deri Giyim Eşyası İmalatı İle İlgili Tanımlar.....12

II. BÖLÜM

DERİ ÇEŞİTLERİ

2.1.Kullanım Amaçlarına Göre Deri Çeşitleri.....13

2.1.1 Giysilik Deriler.....13

2.1.2. Eldivenlik Deriler.....14

2.1.3. Saraciyelik ve Çantalık Deriler.....14

2.1.4. Ayakkabı Yüzlük ve Taban Derileri.....14

2.1.4.1. Ayakkabı Taban Derileri.....14

2.1.4.2. Ayakkabı Yüzlük Deriler.....14

2.1.5. Sürüngen Derileri ve Egzotik Deriler.....15

2.1.6. Döşemelik Deriler.....15

2.1.7. Astarlık Deriler.....15

2.1.8. Teknik Deriler.....16

2.2.Mamul Derinin Kısımları.....16

2.3. Mamul Deride Ölçü ve Tartı.....17

III. BÖLÜM

DERİ KONFEKSİYONDA İŞ AKIŞI SİSTEMİ

3.1. Giysi ve Model Çizimi 19
3.2.Malzeme ve Yardımcı Malzeme Seçimi 19
3.3. Kalıp Hazırlama 20
3.4. Asortlama 20
3.5. Kalıba Uygun Deri Miktarını Hesaplama 20
3.6. Kesim 21
3.7. Traş Bölümü 22
3.8. Düzenleme 22
3.9. Dikim 23
3.9.1. Ayakçı 23
3.9.2. Makineci 24
3.10. Modele Uygun Süsleme Tekniği 25
3.11. Ara Kontrol 26
3.12. Ütü 26
3.12.1. Pres Ütü 26
3.12.2. El Ütüsü 26
3.12.3. Paskara Ütü 26
3.13. Son Kontrol 27
3.14. Paket 27
3.15. Sevk Depo 27

IV. BÖLÜM

DERİ GİYİM EŞYASI İMALAT İŞYERLERİYLE İLGİLİ MEVZUAT

4.1. Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri 31
4.2. Deri Giyim Eşyası İmalatı İşyerleriyle İlgili Mevzuat Hükümleri 37
4.3. Deri Giyim Eşyası İmalatı İşyerleri İle İlgili Genel Hususlar ve Gerekli Bilgiler 38
4.3.1. Kapasite Tanımı ve Türleri 38

4.3.1.1. Kapasite Tanımı 38
4.3.1.2. Kapasite Türleri 38
4.3.1.2.1. Kurumsal Kapasite 38
4.3.1.2.2. Kullanılabilir Kapasite 39
4.3.1.2.3. Kullanılan Kapasite 39
4.3.1.2.4. Atıl Kapasite 39
4.3.2. Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi 39
4.3.2.1. TESK Tarafından Kapasite Raporu Düzenlenmesi 40
4.3.2.2. TOBB Tarafından Kapasite Raporu Düzenlenmesi 41

V. BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

5.1. İnceleme Yönteminin Esası 46
5.2. İncelemenin Aşamaları 46
5.2.1. Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme 51
5.2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi 51
5.2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması 52
5.2.4. Kapasite Kullanım Tutanağı Düzenlenmesi 54

VI.BÖLÜM

İŞYERİNE AİT KANUNÎ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

6.1. Deri Giyim Eşyası İmalatı İşyerlerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler 55
6.1.1.Tutulması Zorunlu Defterler 55
6.1.2.Tutulması Zorunlu Belgeler 56
6.2. Deri Giyim Eşyası İmalatı İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi 57
6.2.1. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı ve İncelenmesi 57
6.2.1.1. Defterlerin İncelenmesi 57
6.2.1.2. Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerinin İncelenmesi 58

VII. BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

7.1. Deri Giyim Eşyası imalatı İşyerlerinin Kurumumuz Açısından İşyeri Olarak Tescil İşlemleri 61
7.2. Deri Giyim Eşyası İmalatı İşyerlerinde Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri 62
7.2.1. Çalışanların Sigortalılık Durumlarının Değerlendirilmesi 62
7.2.2. Çalışanların İşe Giriş-Çıkış Tarihlerinin Tespit Edilmesi 62
7.3. Çalışma Gün Sayıları, Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler 63
7.3.1. Çalışma Gün Sayılarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler 63
7.3.2. Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler 63
7.4. Asgarî İşçiliğin Tespitine İlişkin Değerlendirmeler 66
7.4.1. Çalıştığı Anlaşılan Sigortalılara Ait Tespitler 66
7.4.2.Asgarî İşçilik Uygulaması 67
7.4.2.1. İşyeri Kayıt ve Belgelerinden Tespit Edilen Bilgiler 67
7.4.2.2. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler 68
7.4.2.3. Emsal İşletmelerden Tespit Edilecek Bilgiler 71
7.4.2.3.1. Emsal İşletmelerin Özellikleri 72
7.4.2.3.2. Emsal İşletmelerle İlgili İncelemeler ve Edinilen Bilgilerin Değerlendirilmesi 75
7.4.2.4. Yerel Denetim, Kapasite Kullanım Tutanaklarına Göre Saptama (Yerel Denetim Nitelik-Nicelik Tespit Tutanakları) 76
7.4.2.5. Diğer Bilgilerin Esas Alınması 78

VIII. BÖLÜM
RAPOR DÜZENLENMESİ

8.1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu 79
8.2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar 79
EKLER 83

I.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. **Amaç**

Bu rehberin amacı, deri giyim eşyası imalatı işyerlerinde asgarî işçilik incelemesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

2. **Kapsam**

Bu rehber, deri giyim eşyası imalatı alanında faaliyet gösteren işyerlerinde yürütülen asgarî işçilik incelemesini kapsar.

3. **Dayanak**

Bu rehber, 10 Ağustos 2007 tarih 26609 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7'nci maddesi (ğ) bendinde düzenlenen "Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak" hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Tanımlar

4.1. Devamlı İşyerlerinde Asgarî İşçilik İncelemesi

Risk değerlendirme kriterleri kullanılarak yapılan analizler sonucunda, Kuruma yaptığı işçilik bildirimleri bakımından riskli grup içerisinde kaldığı anlaşılan işverenin; Kuruma, işin yürütülmesi için yeterli işçilik bildiriminde bulunup - bulunmadığının belirlenmesi amacıyla; işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarının, işyerinde yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurların dikkate alınması suretiyle tespit edilmesine yönelik olarak devamlı işyerleri hakkında yapılan incelemeyi,

4.2. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri tarafından asgarî işçilik denetimine alınan işyerleri hakkında düzenlenen ve gerektiğinde işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarının tespit edildiği raporları,

4.3. Deri Giyim Eşyası İmalatı İle İlgili Tanımlar

Deri giyim eşyası imalatı ile ilgili tanımlar "Deri Çeşitleri" ve "Deri Konfeksiyonda İş Akışı Sistemi" başlıkları atında İkinci ve Üçüncü Bölümlerde izah edilecektir.

II. BÖLÜM

DERİ ÇEŞİTLERİ

2.1.Kullanım Amaçlarına Göre Deri Çeşitleri

➢ Giysilik ve eldivenlik deriler

➢ Saraciyelik ve çantalık deriler

➢ Ayakkabı yüzlük ve taban derileri

➢ Sürüngen derileri ve egzotik deriler

➢ Döşemelik deriler

➢ Astarlık deriler

➢ eknik kullanım derileri

2.1.1 Giysilik Deriler

Günümüzde giysilik deriler hayvan türüne, tabaklama ve finisaj şekline göre gruplandırılmaktadır.

➢ **Hayvan Türüne Göre:** Küçükbaş hayvan postu, keçi ve oğlak postu, büyükbaş hayvan derileri (dana, sığır, tay ve at gibi) ayrıca geyik, karaca, antilop, ceylan v.b. av hayvanları.

➢ **Tabaklama Türüne Göre:** Burada tüm giysilik derilerin % 80'i ile ilk sırayı krom ile tabaklanmış giysilik deriler alır. Bunu takiben

bitkisel – krom – sentetik kombine tabaklanmış deriler ile sadece balık yağı ile tabaklanmış güderi deriler izlemektedir.

➢ **Finisaj İşlemine Göre:** Deriler görünüşlerine göre, sırça yüzü düzgün giysi derileri (napa, zig vb.), sırça yüzü zımparalanmış deriler (nubuk vb.) ve et yüzü zımparalanmış deriler (süet vb.) olmak üzere sınıflandırılır.

2.1.2. Eldivenlik Deriler

Glase deri kullanılır. Bu deri özel tabaklama çözeltisinde sırça yüzü ile tabaklanmış, kromla retenajlanmış (ikinci tabaklanma) eldivenlik derilerdir. Ham deri olarak oğlak ve kuzu postları kullanılır. Bu derilerin tutumu çok yumuşaktır.

2.1.3. Saraciyelik ve Çantalık Deriler

➢ **Blank** deriler kullanılır. Bunlar bitkisel tabaklanmış, kısmen yağlanmış, doğal ya da yapay biçimde boyanmış saraciye, çanta ve binici takımları için kullanılan sığır derileridir. Ham deri olarak iyi bir yapıya sahip öküz, inek ve düve derileri kullanılmaktadır.

➢ **Vaketa:** Bu derilerde tabaklamadan önce yarılmış büyük sığır derileri kullanılmaktadır. 1-2 mm kalınlığa sahiptirler. Yoğun kireçlik işlemi yapılmış daha sonra da kireci tam uzaklaştırılmıştır.

2.1.4. Ayakkabı Yüzlük ve Taban Derileri

2.1.4.1. Ayakkabı Taban Derileri

➢ **Kösele:** Kalın ve az bükülür özellikte olan derilerdir. Bitkisel yöntemle tabaklanmış iyi bir sağlamlığa sahiptirler. Ham deri olarak kullanılan ağır sığır derileri, iyi gelişmiş öküz ve düve derileri kullanılır.

2.1.4.2. Ayakkabı Yüzlük Deriler

➢ **Boxcalf (vidala) deriler:** Ayakkabı yüzlük derilerinde en önemli olan ve en çok çalışılan yumuşak bir tutuma ve büyük bir

dayanıklılığa sahip bir deri türüdür. Ham malzeme olarak on iki ayak kare büyüklüğüne kadar olan dana dileri kullanılır.

➢ **Dana rugan:** Derinin et yüzü yada sırça yüzü cilalanarak kullanılır. Bundan başka nubuk, süet derileri ve yüzlük at derileri ile kanguru derileri de ayakkabı imalatında kullanılır.

2.1.5. Sürüngen Derileri ve Egzotik Deriler

Uzama yetenekleri azdır. Kullanım alanları sınırlı olduğundan pahalıdırlar. Bu deriler ithal edildiklerinden nakliyat masrafları da fiyata yansımaktadır. Sürüngen derileri timsah, kertenkele, yılan derileri gibi gruplandırılır. Bunlardan çanta, valiz, küçük deri eşyalar, kemer, ayakkabı ve aksesuarlar elde edilir.

2.1.6. Döşemelik Deriler

Domuz derileri hava geçirgenliği özelliğinden dolayı genelde oto döşemeciliğinde kullanılır. Mobilyanın modeli ve kullanım amacına göre istenen malzeme seçilir. Bu deriler rahatlıkla dikilir, yapıştırılır, gerilir ve çivilenebilir.

2.1.7. Astarlık Deriler

Ayakkabı üretiminde astarlık deriler yüzlük deriler kadar önemlidir.

Astarlık derilerde aranan özellikler:

➢ Yumuşak ve emici olmalıdır.

➢ Su buharını muhafaza etme yeteneğine sahip olmalıdır.

➢ Sıcak ve soğuktan koruma özelliğine sahip olmalıdır.

➢ Tere dayanıklı olmalı ve rengini atmamalıdır.

➢ Hava almalı, ayakkabıda bulunan nemi dışarı atmalıdır.

2.1.8. Teknik Deriler

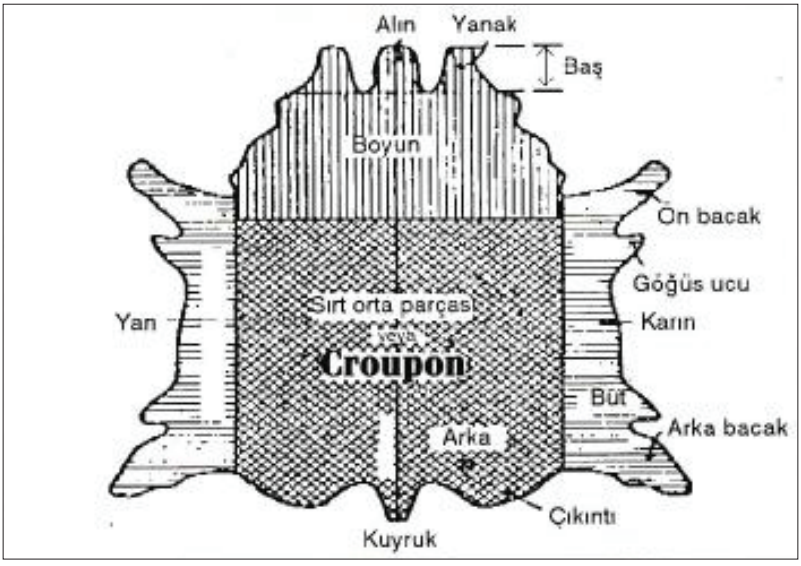
Deri, giyim sanayinde kullanıldığı gibi aşağıdaki biçimlerde de kullanılabilmektedir:

- Kayışlık deriler
- Transparent deriler (cilt kapakları)
- Güderi derileri
- Müzik aletleri
- Bandaj deriler
- Yalım derileri
- Tekstil makineleri için kullanılan deriler
- Koruyucu iş derileri

2.2.Mamul Derinin Kısımları

Derinin çeşitli vücut bölgelerine göre kalınlık farklılıkları vardır. İyi durumlu bir deri kenarlarda ve kenar bölgelerde orta bölgelerdeki kalınlığa sahiptir. Deri ve postların elde dilmesinde uygulanan yüzüm yöntemi her ülkede aynıdır. Bu kuyruk sokumundan başlayan karın üzerinden geçen ve gırtlağa kadar devam eden boyuna bir kesitle bacaklara doğru açılan yatay kesimden meydana gelir.

Krupon (Croupon); bütün deri ve post türlerinde deri imalatı için en uygun bölümdür. Çünkü burada deri dokusu birbirine sıkı bağlarla bağlı kuvvetli ve düzgün bir görünümdedir. Boyun bölgesine doğru deri boyundan veya besi katlarından dolayı düzgün olmayan bir görünüm alır. Karın ve bacak bölgelerinde deri daha zayıf ve incedir. Karın ve bacak bölgelerinde doku zayıflığı kendini daha çok belli eder. İnek derilerinden elde edilen etekler gebelikten dolayı nispeten daha fazla esneme gösterirler.



Şekil 1 Derinin kısımları

2.3. Mamul Deride Ölçü Ve Tartı

Çantalık, ayakkabı yüzlük derilerde olduğu gibi giysilik ve mobilyalık derilerde de alan hesaplamasında ölçü birimi olarak İngiliz ayak kare ölçüsü kullanılmaktadır. Sadece kösele gibi deriler ağırlıklarına göre satılırlar.

1981 yılında Avrupa topluluğu kendi üye ülkeleri için metre sisteminin (cm^2,dm^2,m^2) derinin yüzey hesaplanmasında kullanılmasına karar verilmiş ise de, İngiltere ile eski kolonilerde ve Amerika'da eski ölçü sistemlerine bağlı kalınmıştır. Bu şekilde uluslararası deri piyasasında İngiliz ayak kare ölçüsü halen geçerlidir.

Sürüngen ve balık derileri gibi lüks derilerde de genişlik ve yüzey ölçüsü olarak inç kullanılmaktadır.

1 inç = 2,54 santimetredir.

1 İngiliz ayak ölçüsü = 12 inç = 12 x 2,54 cm = 30,48 cm

1 İngiliz ayak kare = 30,48 cm x 30,48 cm = 929 cm^2 veya 9,29 dm^2 dir. (tam olarak 929,0304 cm^2)

1 m^2 ise = 100 dm^2 : 9,29 dm^2 = 10,76 ayak karedir.

Yani 9,29 dm^2 veya 929 cm^2 = 1 ayak karedir.

III. BÖLÜM

DERİ KONFEKSİYONDA İŞ AKIŞI SİSTEMİ

3.1. GİYSİ VE MODEL ÇİZİMİ

Bu bölümde piyasadaki modeller, aksesuarlar ve renkler araştırılır. Bu araştırma şu şekilde yapılır;

Günlük moda akımları moda TV kanallarından takip edilir, haftalık, aylık, sezonluk moda dergileri incelenir. Yurt içi ve yurt dışında fuarlara gidilerek yeni sezon ürünler incelenir. Daha sonra toplanan bu bilgiler ve kaynaklar sayesinde sezonun renkleri ve modelleri belirlenir, daha sonra bu renkler ve modeller üzerinde birçok tasarım yapılır, bu tasarımların birçoğu bilgisayar destekli tasarım programları sayesinde yapılır. Daha sonra tasarlanan bu ürünlerin resimleri model haneye gönderilir ve kalıp çıkartılır. Aynı zamanda bu kalıpların serilendirme işlemi yapılır ve üretime geçilir.

Bu bölüm piyasadaki moda akımı ile eş zamanlı olarak çalışmaktadır.

3.2.MALZEME VE YARDIMCI MALZEME SEÇİMİ

Bu bölümde tasarlanan modelin renklerine ve yapısına göre fermuar, astar, iplik, düğme, kapsül, çıtçıt, desenli desensiz şeritler, kumaş, emitasyon ürün ve triko ürün seçimi yapılır, bunlar numuneler üzerinde denenir uygun görülen aksesuar yada yardımcı malzeme ile birlikte deri giysi üretimine geçilir.

3.3. KALIP HAZIRLAMA

Bu bölümde tasarımcıların gönderdiği tasarımlara model uygulama yapılır, yani değişik model çizimlerinin kalıpları modelciler tarafından çıkartılır daha sonra çıkartılan bu kalıplar ile ürün numunesi dikilir ve numune üzerindeki son değişiklikler yapıldıktan sonra bu değişiklikler kalıplar üzerinde düzeltilir ve modelistlere gönderilir. Modelistler bu kalıpları dijit tahtası üzerinde bilgisayar ortamına aktarır. Bilgisayar ortamına aktarılan bu kalıplar üzerindeki son düzenlemeler ve ayarlamalar yapıldıktan sonra kalıplar yine bilgisayar ortamında serilendirilir. Serilendirilen bu kalıplar elektronik kalıp kesme makinesine aktarılıp kalıpların serileri çıkartılır. Her beden kalıp hazırlandıktan sonra bu kalıplar kesimhaneye gönderilir ve üretim aşamasına geçilir.

3.4. ASORTLAMA

Bu bölümde depolardan gelen deri ve kürklerin asortileri yapılır. Asorti yapılırken üç faktöre dikkat edilir. Bu faktörler sırası ile renk, cilt ve diş (kalınlık sertlik) dir. Bu faktörler göz önünde tutularak paketler halinde ayrılan deriler bir giysi olacak şekilde hazırlanır.

Asortlamada hazırlanan deriler ne kadar kaliteli olursa olsun yanlış asortlama yapılırsa dikilecek olan giysi o kadar kalitesiz ve çirkin olur çünkü her bir deri tabakası eşsiz bir hayvandan çıkartılır ve finisajda aynı renk ve uygulanan değişik işlemler sayesinde birbirine benzetilir.

3.5. KALIBA UYGUN DERİ MİKTARINI HESAPLAMA

Bu bölümde işletmenin yeni sezon giysi numuneleri emitasyon deriler ile dikildikten sonra uygun görülürse işletmenin almış olduğu sipariş sayısına göre dikilen emitasyon deri miktarı hesaplanır ve toplam üretilecek olan deri miktarı bulunur. Deriler emitasyondan farklı olduğu için deri üzerindeki hatalar, kesilecek olan fireler ve finisaj hataları göz önünde bulundurularak kalıba uygun deri miktarı hesaplanır.

Deri miktarları şu şekildedir;

DESİ 1dm^2

AYAK (Yani 9,29 dm^2 veya 929 cm^2)

Olarak bulunur ve bir deri ceket için ortalama 400-450 desi deri kullanılır.

3.6. KESİM

Bu bölümde öncelikle dağılım bölümünde hazırlanan paketler yardımcı elemanlar tarafından kesici ustalarına gönderilir, aynı zamanda ürün etiketi hazırlanır. Bu andan itibaren ürün kol etiketi ve barkodu hazırlanır. Bu barkotlu etiket üzerinde ürünün yapılış aşamaları ve diken, kesen ve diğer aşamalardan geçiren ustaların isimleri yazılır. Aynı zamanda bu giysi kalıpları model hane bölümü tarafından gönderilir.

Kesici ustasında paketlen deri ve kürklerin kesilecek model kalıbı ile aynı anda gelmesi çok önemlidir. Ürünün daha hızlı bir biçimde üretilmesi için kesici ustanın kesim işlemine biran önce başlaması gerekir.

Kesim aşaması şu şekilde gerçekleşir;

- Gönderilen kalıplar öncelikle kesim tezgâhı üzerinde açılır
- Ön, arka, yan, yaka ve manşet şeklinde ayrılır
- Öncelikle ve en son kesilecek parçalar sıraya dizilir
- Deri paketleri açılır
- Kapasitesine göre sıralanmış olan deriler ince uzun bir tahta tezgâha her biri görülecek şekilde dizilir.
- Son olarak kesim işlemi başlar.

Kesim işleminde büyük parçalar ve mamulün üzerindeki önemli yerler (yaka, ön, sırt) derinin en temiz ve pürüzsüz bölümlerinden kesilir, daha sonra diğer yerleri kesilir.

Deri kesim işlemi el ile yapılır. Kesici ustası iki şekilde kesim yapar. Bunlar falçata ve jilet ile kesimdir. Ciltli deriler falçata ile kesilir, kürkler ise jilet ile kesilir.

Kesim işleminin son aşamasında kesilen deri ve kürkler kalıp üzerindeki adetler ile karşılaştırılır ve daha sonra parçalar birbirleri ile eşleştirilir. Hazırlanan bu parça deriler şeffaf ürün poşetlerine konur ve ürün ile gönderilen barkotlu etikette bu poşete konur ürün fişinin bir parçası ise bilgi işleme gönderilir. Bu sayede ürünün kesilip dikilmek üzere dikimhaneye gönderildiği anlaşılır.

Kesici ustasına gönderilen kesilmemiş deri ne kadar kaliteli olursa olsun ve asorti bölümünde ne kadar iyi asorti yapılırsa yapılsın kesici ustası yanlış bölgelerden kesim yaparsa ürünün kalitesi düşer.

Bu işlemlerden sonra ürün poşetleri yardımcı elemanlar ile dikimhaneye gönderilir.

3.7. TRAŞ BÖLÜMÜ

Deri Giyim eşyası üretiminde post kullanılması halinde kesilen postlar dikimhaneye gitmeden önce traş bölümüne getirilir ve bu bölümde dikiş esnasında kullanılacak makinenin özelliğine göre bazı makineler için dikiş payları traşlanır, bazıları için traşlama yapılmaz.

3.8. DÜZENLEME

Bu bölümde dikilecek olan işler sepetlere konur ve her bir ürün için fermuar, astar ve yaka etiketi konur. Bu bölümde ayrıca el presi ve kompresör pres ile süs ve aksesuar parçaları sepetlere konur. Aynı zamanda bu bölümde elektronik parça inceltme makinesi, kesme makinesi, ezme makinesi ve punteris makinesi ile sepetlerdeki işlere

gerekli işlemler yapılır. Bu sepetler yardımcı elemanlar ile dikimhaneye gönderilir.

Bu işlemler astar bölümü ile eş zamanlı olarak yapılır. Ancak deri giyim eşyası üretiminde post kullanılması halinde (kuzu postu vb.) astara gerek duyulmaz. Ayrıca her makineye gönderilen iş için bilgisayara kayıt geçilir ve ürün etiketine ustaların isimleri yazılır.

3.9. DİKİM

3.9.1. Ayakçı

Deri Ayakçı, deri/kürk giyim üretiminde kalıbı hazırlanmış ürünün belli bir süre içerisinde, model resmi veya teknik föy doğrultusunda, model ve malzeme özelliğine göre model ürün parçalarını dikime hazırlama ve bitim işlemlerini deri model makineci ile işbirliği içerisinde gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Deri giyim üretiminin hazırgiyim üretiminden farklılıkları vardır. Deri bir giysinin dikimi sırasında biri ayakçı diğeri makineci iki kişinin uyumlu ve tamamlayıcı bir şekilde çalışmasını gerektirir. Birinin hatası diğerini olumsuz etkileyeceğinden her iki çalışanın da üretimin aşamalarını çok iyi biliyor ve işini kaliteli yapıyor olması üretimde büyük önem taşır. Ayakçı deri üretiminin vazgeçilmez bir elemanıdır. Makineciye dikilmek üzere hazırlayarak vereceği her parça, ürünün model özelliğine göre farklı işlemleri gerektirebilir.

Bu sebeple ürünün kaliteli çıkmasında ayakçının el becerisinin yanı sıra pratik ve çözümleyici bir zekâya sahip olması gerekir. Bu beceriyi kazanmak çok sayıda yapılacak uygulamalarla mümkündür.

Bu birimde ayakçı ustasına gelen sepetler usta tarafından açılır ve her bir parça teker teker incelenir. Daha sonra çatım işlemi yapılacak olan parçalar makine ustasına verilir ve bu sırada işaretli olan cepler açılır. Daha sonra kıvrılacak olan parçalar dikiş ile ya da solüsyon-ilaç

yardımı ile kıvrılır, regolası (her iki parçanın birbirine eşit olmasının sağlanması) yapılır. Makine ustasının çatım yaptığı parçalar yapıştırılır. Bu bölümde aynı zamanda dikilmiş ve tela yapıştırılması gereken parçalara ayakçı usta tarafından tela yapıştırılır ya da ceplerin açılan kürk parçalarına tıraşlama makinesi ile tıraşlama yapılır. Bu işlem de ayakçı usta tarafından yapılır.

Ayakçı ustası her yaptığı işlemi makine ustası ile eş zamanlı olarak yapar.

3.9.2. Makineci

Deri Model Makineci, deri/kürk giyim üretiminde, kalıbı hazırlanmış ürünün belli bir süre içerisinde, model resmi veya teknik föy doğrultusunda, model ve malzeme özelliğine göre dikiş tekniklerini uygulama ve model üretimi işlemlerini deri ayakçı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Bu birimde makine ustası ayakçı ustasından aldığı parçaların dikimini yapar. Bu dikim üç çeşide ayrılır bunlar;

- Gazi
- Çift gazi
- Gazi dikiştir.

Ürün en son makine ustasından çıkar. Astar, fermuar, yaka ve kol gibi son parçaları takılan ürün ilk olarak birinci kontrole gönderilir.

Düz dikim makinelerinde makineci ve ayakçı adı verilen kişiler beraber çalışır. Piyasada genellikle Durkopf-Adler ve Pfaff marka makineler kullanılmaktadır.

Bu işlemler esnasında diğer dikiş makineleri de kullanılır ve her bir makinenin ustası ayrıdır. Bunlar;

- Reçme
- Overlok (3 iplik, 5 iplik)
- Zigzag
- Kürk overlok makineleridir.

Ürünün özelliğine göre overlok makineleri de birleştirme işleminde kullanılmaktadır. Giyim eşyasının modeline göre önce overlok makinesine giden parçalar daha sonra dikim bölümüne gelebileceği gibi, dikim bölümünden overlek makinesine giden parçalar tekrar dikim bölümüne gelebilmektedir.

Bu işlemler ayakçı ustası ile beraber eş zamanlı olarak yapılmaktadır. Daha sonra birinci kontrole gönderilen ürünler öncelikle dikiş ölçüleri, fermuar, etiket, bozuk ya da hatalı parça vb. kontrollerden geçer daha sonra elişi bölümüne gönderilir.

3.10. MODELE UYGUN SÜSLEME TEKNİĞİ

Bu bölüme gelen ürünün öncelikle aksesuar, toka, çıtçıt vs. takılacak olan yerlerine işaret konur, daha sonra el ile takılacak olan aksesuarlar takılır, ilave edilecek olan aksesuar ve ek parçalar ilave edilir, daha sonra makine ile parça takılacak olan kısımlara çıtçıt, toka vb. gibi yapılacak işlemler yapılır, bu makineleri şöyle sıralayabiliriz;

- Hidrolik Düğme ve Çıtçıt Makinesi
- Kapsül Makinesi
- Deri Düğme Yapma Makinesi
- Deri Toka Yapma Makinesi

Daha sonra bu işlemlerden geçen ürünlere son olarak cam, saydam plastik, halka, kuşgözü vb. son aksesuarlar eklenir. Daha sonra kalite kontrol bölümüne gönderilir.

3.11. ARA KONTROL

Bu bölümde dikim ve aksesuar işlemleri bitmiş olan ürünlerin ara kontrolü yapılır ara kontrollerde dikkat edilen hususlar şunlardır;

- Ayakçı ustasının yapıştırma işleminin düzgünlüğü
- Dikiş işleminin düzgünlüğü
- Aksesuar işlerinin düzgünlüğü
- Bozuk ve finisaj hatası olan deri parçalarının düzgünlüğü

3.12. ÜTÜ

Bu bölüme gelen dikilmiş ve temizlenmiş olan ürünler ütülenir, ütüleme şekli üç gruba ayrılır;

- Pres ütü
- El Ütüsü
- Paskara Ütü

3.12.1. Pres Ütü

Bu kısımda ütünün sıcaklığı 150-200°C dir. Bu sıcaklık ütünün cinsine göre değişmektedir. Pres ütüden çıkan ürünler daha sonra el ütüsü kısmına geçer.

3.12.2. El Ütüsü

Bu kısımda ürünün üzerinde düzeltilmeyen kırışıklık, kıvrım ve omuz uçları ütülenir. Bu ütünün sıcaklık ortalaması 180-190°C dir. Daha sonra ürünlerin iç astarları ütülenir, bu işlem yine aynı kısımda yapılır.

3.12.3. Paskara Ütü

Bu kısımda büyük çaplı ütüler bulunur, bu ütü ile uzun palto tipli ürünlerin iç astarları ütülenir. Son ütüleme işlemi her ürüne uygulanmaz, bunlar genellikle baskılı vb. ütü işlemi uygulanmayan ürünlerdir. Bazı

baskılı ürünler ortalama 40-50°C'de ütülenir, diğer baskılı ürünler direk olarak aksesuar bölümüne gönderilir.

3.13. SON KONTROL

Bu bölümde bütün işlemleri bitmiş giysilerin son kontrol ve kalite kontrol işlemi yapılır. Giysi üzerindeki lekeler vazelin, kolonya, gaz yağı, temizleyici sprey vb. ya da değişik kimyasallar ile çıkartılır, daha sonra giysi üzerindeki deri hataları, kürk ve finisaj hataları var ise bunlara boya, kalem, tebeşir, pastel boya ve benzeri boyalar ile rötuş yapılır. Aynı zamanda kesilecek, temizlenecek, yapıştırılacak, onarılabilecek vb. birçok hata düzeltilir ve onaylanmaya ürün tekrar üretime gönderilir ya da fire olarak ayrılır.

3.14. PAKET

Bu bölümde son kontrolden geçen ürünler iş barkodu ile birlikte kol etiketine yapıştırılıp etiket tabancası ile giysinin koluna yâda iç astarına takılır ve değişik kalite, marka etiketleri takılır. Aynı zamanda sahteciliği engellemek amacı ile ürün içerisine hologram etiket de yapıştırılır.

3.15. SEVK DEPO

Bu bölümde satışa hazır olan ürünler depolanır. Depolama şekli ürün özelliğine asılarak yapılır, bu depoların toz girmeyecek şekilde kapalı devre havalandırma sistemi ile havalandırılması yapılmaktadır, aynı zamanda rutubet ve koku engellenmelidir.

Bu bölümde her müşterinin bir dosyası bulunur ve bu dosyalarda istenilen ürün ve sipariş miktarı yazılıdır ve istenilen miktar temin edilince bu ürünler sevkiyata hazırlanır. Bu işlem genellikle ihracat olduğu için ürünler kolilere yerleştirilir, bazen de askılı bir şekilde sevk edilir.

Kullanılan derinin çeşidine ve giyim eşyasının modeline göre deri giyim eşyalarının imalat aşamalarında bazı değişikler olabilmekle beraber iş akışı şema halinde aşağıda gösterildiği şekilde özetlenebilir.

TASARIM DEPARTMANI

Koleksiyon Tasarım
Koleksiyon Model Onayı
Deri ve Aksesuar Onayı

⇩

KALIP DEPARTMANI

Numune Model Kalıp Hazırlama

⇩

KESİM DEPARTMANI

Numune Model Kesim İşlemi

⇩

DİKİM DEPARTMANI

Numune Model Dikim İşlemleri

⇩

KALIP DEPARTMANI

Numune Model Kontrolleri
Numune Model Kalıp Düzenlemeleri
Üretim Kalıpları Hazırlama İşlemleri
Seri Kalıp Hazırlama İşlemleri

⇩

ÜRETİM DEPARTMANI

⇩

KESİM İŞLEMLERİ

⇩

DİKİM İŞLEMLERİ

⇩

ARA KONTROL İŞLEMLERİ

⇩

SON KONTROL İŞLEMLERİ

⇩

PAKETLEME

⇩

SEVKİYAT/MAĞAZA

IV. BÖLÜM

DERİ GİYİM EŞYASI İMALAT İŞYERLERİYLE İLGİLİ MEVZUAT

III. Bölümde Deri Giyim Eşyası imalat işyerleri ile ilgili gerekli terminoloji ve üretim safhaları hakkında açıklama yapılmış ve söz konusu işyerleri asgarî işçilik incelemesi yapmakla görevli Müfettişlere tanıtılmaya çalışılmıştır.

Bu bölümde yapılacak açıklamalarda asgarî işçilik incelemesi ile alakalı mevzuat hükümleri izah edildikten sonra sektörün ilgili olduğu mevzuat hükümleri izah edilecektir.

4.1. Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri

Asgarî işçilik incelemesiyle ilgili olarak;

"5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı' başlıklı 17'inci maddesinde, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan adına aşağıdaki rehberlik ve teftiş görevlerini yapar:

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak,

d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

……..

g) Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

…..

5510 sayılı Kanunun 'Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi' başlıklı 59'uncu maddesi ''Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Askerî işyerlerine ait sigorta işlemlerinin denetim ve kontrolü, askerî iş müfettişleri tarafından da yapılabilir.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun

denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, görevlerini yaparken tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar.

Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisine de haizdir.

…..''

'Asgarî işçilik uygulaması ve uzlaşma' başlıklı 85'inci maddesinin ''İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır.

…..

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur.''

'Prim belgeleri ve işyeri kayıtları' başlıklı 86'ıncı maddesi; ''İşveren bir ay içinde 4'üncü ve 5'inci maddeye tâbi çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların;

a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,

b) 80'inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını,

c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,

gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakiler için en geç Kurumca belirlenecek günün, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, on beş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

…..

İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7'nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan geçici iş ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu maddeye göre tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ

tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde, 88'inci ve 89'uncu maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır.

……''

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri' başlıklı 7'nci maddesinde:

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibariyle analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, sigortalıların ve genel sağlık sigortalılarının Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşlarda denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

e) Gerektiğinde, iş kazası olayları ile meslek hastalığı incelemelerinde sorumluların tespitine yönelik olarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumları tespit etmek,

ğ) Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

hükümlerine yer verilmiştir.

İlgili Yönetmeliğin 'Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları' başlıklı 13'üncü maddesinde Müfettişler Başkan adına;

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

…….

f) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

g) Görevleriyle ilgili tüm resmî ve özel gerçek ve tüzel kişiler ile tüm kurum ve kuruluşlara ait her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde veya teftişe elverişli gördüğü bir yerde teftiş etmek ve incelemek üzere istemek, bunlara ilişkin gerektiğinde tutanak düzenlemek,

ğ) İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptaması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı,

ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak tespit etmek,

h) Görevleri sırasında gerekli gördükleri kimselerin, yazılı ifadelerine başvurmak,

ı) Görevlerinin yürütülmesi sırasında, sigortalıların hayatına, iş sağlığı ve güvenliğine, dinlenmesine ve çalışmasına uygun olup olmadığının tespitine yönelik olarak, işyerleri ve tüm eklentilerini her zaman görmek, araştırmak ve incelemek, işyerlerindeki iş sağlığı ve iş güvenliğine aykırı durumları saptamak,

i) İş kazaları, meslek hastalığı, hastalık ve diğer sigorta olaylarını araştırmak ve incelemek,

j) Programda yer almamakla birlikte çeşitli nedenlerle denetime alınan işyerlerinde, gerekli görülmesi halinde, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının belirlenmesine yönelik önerisini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirmek,

…….

p) Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma ile ilgili Başkan veya Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

görev ve yetkilerini haizdirler" hükümleri yer almaktadır.

4.2. Deri Giyim Eşyası İmalatı İşyerleriyle İlgili Mevzuat Hükümleri

507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu (Mülga)

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu

5590 Sayılı "Ticaret Ve Sanayi Odaları", "Ticaret Odaları", "Sanayi Odaları", "Ticaret Borsaları" Ve "Ticaret Ve Sanayi Odaları", "Ticaret Odaları", "Sanayi Odaları" Ve "Ticaret Borsaları" Birliği Kanunu

4.3. Deri Giyim Eşyası İmalatı İşyerleri İle İlgili Genel Hususlar ve Gerekli Bilgiler

Deri Giyim Eşyası imalatı işyerlerinde üretilen ürünlerin üretim safhalarının tamamının işyerinde yapılıyor olup olmadığının bilinmesi gerekir. Eğer asgarî işçilik incelemesi yapılan işyerindeki üretim safhalarının herhangi bir aşamasında fason çalışma yapılıyorsa bu çalışmanın hangi aşamada hangi düzeyde olup olmadığı göz önünde tutulmalıdır.

4.3.1. Kapasite Tanımı ve Türleri

4.3.1.1. Kapasite Tanımı

Kapasite, belirli bir sürede işletmenin üretim düzeyini veya üretim gücünü ifade etmektedir. Kapasite, üretim gücü olarak da tanımlanabilir. Kapasite, bir işletmenin mal ve/veya hizmet üretebilme yeteneği ve olanakları hakkında fikir veren bir kavramdır.

Genel olarak işletmelerin mal ve/veya hizmet üretebilme yetenek ve imkanlarının belirli bir ölçü ile ifade edilmesine kapasite denir. Kapasite ölçüsü olarak çoğunlukla üretim miktarı kullanılır. Üretim biriminin fiziksel miktarı ile ilgili ölçüler uzunluk, ağırlık, hacim veya sadece sayı olabilir.

4.3.1.2. Kapasite Türleri

Kapasite türleri miktar açısından; kuramsal kapasite, kullanılabilir kapasite, kullanılan kapasite ve atıl kapasite olarak ayrılabilir.

4.3.1.2.1. Kurumsal Kapasite

Bir işletmenin belirli bir zaman dilimi içinde sahip olduğu üretim öğelerinin üretme yeteneklerini tam kullanması halinde elde edebileceği istenilen nitelikteki mal ve hizmet miktarıdır.

Kuramsal kapasite soyut bir kavram olup, ulaşılması oldukça güçtür. Kuramsal kapasite belirlenirken arıza, duraklama, gecikme bakım-onarım gibi nedenlerle üretimde bir kesilmenin olmayacağı, üretim zamanının toplamından yararlanılacağı kabul edilir.

4.3.1.2.2. Kullanılabilir Kapasite

Bir işletmenin, belirli bir zaman dilimi içerisinde sahip olduğu üretim öğelerinden bekleme, gecikme, bakım-onarım vb. nedenlerle oluşan/oluşabilecek üretim kesilmeleri düşüldükten sonra kalan üretim yeteneğinin tam kullanımı ile elde edebileceği istenilen nitelikteki mal ve hizmet miktarıdır.

4.3.1.2.3. Kullanılan Kapasite

Bir işletmenin belirli bir zaman dilimi içerisinde sahip olduğu üretim öğelerinden belirli oranlarda paylar düşüldükten sonra kalan üretim yeteneğinin tam kullanılması sonucu istenilen nitelikte elde edilen mal ve hizmet miktarıdır.

4.3.1.2.4. Atıl Kapasite

Kullanılabilir kapasite ile kullanılan kapasite arasındaki farka "atıl kapasite" denir. Bir başka deyişle, atıl kapasite; piyasa koşulları, kar marjının düşmesi gibi nedenlerle kullanılabilir kapasitenin yararlanılmayan bölümü olup, teknik bakımdan elde edilebilir üretim ile elde edilen üretim arasındaki farktır.

4.3.2. Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi

Kapasite raporları, işverenlerin bağlı oldukları meslek kuruluşları (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından düzenlenmektedir. Birlik ve odalar, kapasite raporu tanzim ve tasdiki ile ilgili çalışmalarda bulunacak mühendis veya teknik elemanları sözleşmelere dayalı olarak istihdam etmek zorundadırlar.

4.3.2.1. TESK Tarafından Kapasite Raporu Düzenlenmesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa tabi işyerlerine ait teknik bilgileri içeren kapasite raporları Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna bağlı odalar tarafından düzenlenir.

İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlara ait bilgilerle, makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun onayından itibaren 3 yıl geçerliliği olan bir belgeye "Kapasite Raporu" denir.[1]

Kapasite raporu, esnaf ve sanatkârların kayıtlı bulundukları, esnaf ve sanatkârlar odaları tarafından tanzim edilir. Bu iş için görevlendirilecek Kapasite Tespit ve İnceleme Kurulu, üretim konusu ile ilgili mühendis veya teknik elemanlar, oda genel sekreteri, oda başkanı veya görevlendireceği oda yönetim kurulu üyesinden teşekkül eder.

Yazılı talebe istinaden, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı tarafından tanzim edilen kapasite raporu, ilgili oda başkanı, genel sekreteri ve mühendis tarafından onaylandıktan sonra, tanzim tarihinden itibaren en geç "30 gün" içerisinde onaylanmak üzere bağlı bulunduğu birliğe gönderilir.

Kapasite raporu, ilgili odanın bağlı bulunduğu birlik tarafından, birlik başkanının ve genel sekreterinin kontrolü ve onayından sonra, onaylanmak üzere Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonuna gönderilir. Birlik, kapasite raporunun sonucundan ilgili odayı "30 gün" içerisinde haberdar eder.[2]

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu alt teşkilatınca düzenlenecek kapasite raporlarında; işletmelerdeki işçi sayısının

[1] TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 4

[2] TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 5

muharrik kuvvet kullananlarda dört ve altında, kullanmayanlarda dokuz ve altında olması hususu dikkate alınır.[3]

4.3.2.2. TOBB Tarafından Kapasite Raporu Düzenlenmesi

Ticaret siciline kayıtlı tacir ve bu Kanuna göre sanayici sıfatına haiz gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerin 5590 sayılı Kanun gereğince mensup olacakları odalarına veya ajanlıklarına kaydolunmaya mecburdurlar.[4]

Odalar çalışma alanlarında bulunan sınai müesseselerin kapasitelerini tespit ederler ve bu kapasitelerini gösterir belge düzenlerler. Odaların çalışma alanları içinde bulunan bütün sınai firmalar da kapasitelerini tespit ettirmekle yükümlüdürler.

Ticaret ve Sanayi Odalarının ayrı ayrı kurulu bulunduğu yerlerde firma Sanayi Odasına kayıtlı ise kapasite raporları sanayi odalarınca düzenlenir.

Bir odanın çalışma alanı içinde bulunan sınai tesislerine ait kapasite raporlarının o odaca tanzim edilmesi esastır. Ancak, firma çalışma alanları ayrı bulunan birden fazla odaya kayıtlı üye ise bu firma, kapasite raporunu kayıtlı bulunduğu odalardan dilediğine yaptırabilir.

Çalışma alanları içinde bulunan sınai tesislerin, kapasitelerinin tespiti ve raporlarının tanzimi konusunda yeterli teknik kadroya sahip bulunmayan odalar en yakın yerdeki bulunan odaya müracaat ederek kapasitelerini tespit ve raporlarını tanzim ettirebilirler.[5]

Kapasite raporları eksper heyeti tarafından düzenlenir. Eksper heyeti, birisi üretim konusuyla ilgili mühendis diğeri de odanın memuru raportör olmak şartıyla en az iki kişiden oluşur. Kapasite raporlarını imalat konusuyla ilgili mühendisin tanzim etmesi esastır.

---

[3] TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 8

[4] 5590 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu, Madde 9

[5] Muamelat Yönetmeliği, Madde 58

Kapasite raporlarının bir yıldan az bir geçerlilik süresiyle onaylanmaması esastır. Raporun düzenlenmesi ve onaylanması sırasındaki makul zaman kaybı dikkate alınarak bir yıldan az bir süre ile onaylanabilir. Kapasite raporlarının geçerlilik süresi birliğin tasdik tarihinden itibaren üç yıldır.

Kapasite tespiti yapılırken tesisin günde "8 saat", yılda "300 gün" çalıştığı kabul edilir. Üretim kapasitesi ile ham ve yardımcı madde ihtiyaçları bu esasa göre hesaplanır. Teknolojik sebeplerden ötürü kesintisiz çalışma zorunluluğu bulunan tesislerde, bu husus belirtilerek, günde "24 saat" üzerinden kapasite tespiti yapılır. "300 günün" üzerinde çalışma zorunluluğu olan bir kısım tesislerde bu zorunluluk belirtilerek kapasite tespiti yapılabilir. Ancak bu tesislerin, tamir ve bakım için zorunlu duraklamaları da göz önüne alınmalıdır.

Kapasite, aşağıdaki yöntemlere göre tespit edilir.

1) Kapasite tespiti için kriter mevcut ise, bu kriterler dikkate alınarak üretim ham ve yardımcı madde kapasiteleri hesaplanır.

2) Tespit edilmiş bir kriter mevcut değilse;

Üretimin çeşitli safhalarında (bu safhalar genellikle hammadde hazırlama, şekillendirme, imalat, ambalajlama safhalarıdır) kronometre yöntemiyle darboğaz araştırması yapılarak kapasite tespit edilir. Darboğaz araştırması yapılırken kapalı ve açık sahanın yükleme, boşaltma, hammadde ve mamul madde depolama işlemlerine elverişli olup olmadığının araştırılması gerekmektedir.

İmalat belirli bir formüle göre cereyan ediyor ise, bu formül yardımıyla reaksiyon süresi nazarı dikkate alınarak kapasite hesabı yapılabilir.

Yukarıda belirtilen durumlara uymayan hallerde son yılın (şayet varsa son üç yılın) fiili üretim ve sarfiyatı esas alınır ve eksperin uygun

bulduğu bir gelişme payı ilavesiyle bir tespit yapılabilir. Ancak bu gelişme payı hiçbir zaman % 25'i geçmemelidir.

3) Fason iş yaptıran firmalara kapasite raporu düzenlenemez.

4) Aynı çatı altında birden fazla firmaya ait işyeri mevcut ise ve her biri için ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenmesi talep edildiğinde, makine ve tesisatın bina içinde birden fazla işyeri olduğu görüntüsünü vermesi, muhasebe ve işçi kayıtlarının farklı olmasına dikkat edilmesi gerekir.

5) Aynı firmanın farklı yerlerde işyerleri bulunduğu takdirde her biri için ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenebilir. Ancak aynı üretimi tamamlayan farklı işyerleri varsa tek raporda birleştirilmesi gerekir.

6) Komple sınai tesislerin bir bölümünün kiraya verilmesi halinde, kiralayan firmalara veya taşeron firmalara kapasite raporu düzenlenmez.[6]

[6] TOBB Kapasite Raporu Düzenleme Kitabı

V. BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

Asgarî İşçilik Tespit Yöntemleri;

A) Emsal-Benzer İşletmelerden Tespit Edilecek Bilgiler

B) Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler

C) Karinelerden Yararlanma

D) İşveren veya Sigortalıların Beyanları

E) İşyeri Kayıtlarından Tespit Edilen Bilgiler

F) Diğer Bilgiler'dir.

Genel olarak belirtilmekle birlikte, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde uygulanacak yöntemler yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp, denetim dönemi aylarının her biri için sayılan ya da uygun olduğuna karar verilen yöntem/yöntemler kullanılabilmektedir.

Yöntemin esası; işyerinde ikmal edilen işin etüd edilmesi ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesi suretiyle bildirilmesi gereken işçi/çalışma gün sayısına ulaşılmasıdır.

Yöntemin aşamalarını ise yöntemin esasını teşkil eden ve gerek duyulan tüm verilerin tespit edilmesi ve bilahare değerlendirmeye tabi tutulmaları oluşturmaktadır.

5.1. İnceleme Yönteminin Esası

Deri Giyim Eşyası imalatı işyerlerinde asgarî işçilik incelemesi yapılırken, öncelikle işyerinde çalışanların hizmetlerinin fiilen ve kayden tespitine yönelik incelemeler yapılmalıdır.

Çalışan bilgilerinin tespit edilmesinden sonra; çalıştırılan işçi sayıları, üretilen deri giyim ürünlerinin çeşitleri ve hangi üründen ne kadar sayı da üretim yapıldığı, üretimde kullanılan deri, sentetik deri ve diğer girdi miktarları, tüketilen enerji miktarı, üretim bölümleri, üretim süreçleri, vardiya sayısı, çalışma saatleri, kapasite, benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı ve/veya yapılan bildirimler, ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün alınması gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle işyerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçilik tutarı tespit edilmelidir.

5.2. İncelemenin Aşamaları

Deri konfeksiyon imalatı işyerinde ikmal edilen işin yürütümü için ilgili idarelerde bulunan belgeler temin edilmeli, bilahare işyeri hakkında il/merkez müdürlüğünde bulunan dosya bilgileri incelenmelidir.

İşin yürütüm şartları tespit edilmeli, bu amaçla işyerinde yerel denetim yapılmalı ve ilgililerin beyanları alınmalıdır.

Yapılan yerel denetim sırasında sigortalıların görevlerinin ne olduğu ve üretimin hangi aşamasında çalıştığının belirlenmesi gerekmektedir.

Deri giyim eşyası imalatı büyük ölçüde el emeğine dayalı bir üretim tekniğine dayanmaktadır. Üretilen ürünün çeşidi (mont, ceket, kaban vb) ve modeli üründeki işçilik miktarını direk olarak etkilemektedir. Diğer taraftan işletmelerdeki işçilerin nitelikleri hatta dikiş esnasında birlikte çalışan makineci ve ayakçının uyumu gibi unsurlar da üretim sürecini etkileyen bir faktör olabilmektedir. Bu

nedenle deri giyim eşyası imalat işyerlerinde yapılacak olan gözlem ve etüt çalışması asgarî işçilik incelemesinde büyük önem arz etmektedir.

Deri konfeksiyon işyerlerinde asgarî işçilik hesaplaması yapılabilmesi için öncelikli olarak deri giyim eşyalarının çeşitlerine göre her bir çeşit ürünün üretim aşamalarından geçerek kaç saatte (veya dakikada) üretildiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tespitten sonra, toplam üretim miktarı ürün çeşitlerine göre tespit edilip tespiti yapılan ürün çeşidi miktarları bu ürün çeşitlerinin meydana getirilmesi için sarf edilmesi gerektiği tespit edilen süre (saat veya dakika) ile çarpılarak üretim safhasında harcanan toplam süre tespit edilmelidir. Örneğin; bir deri montun üretiminde değişik safhalarda çalışan işçilerin toplam çalışma süresinin 2 saat olduğunun belirlenmesi ve işletmede yıl içerisinde toplam 100 adet deri mont üretildiğinin kabul edilmesi halinde, bu rakamlara göre, deri giyim eşyası imalatı işyerinden sadece deri mont üretimi için toplam 200 saat işçilik bildirilmesi gerektiği sonucuna varılabilir. Her bir ürün için bulunacak toplam çalışma saatlerinin toplanmasıyla da işyerinden yıl içerisinde bildirilmesi gereken işçilik (çalışma gün sayıları) tutarları tespit edilecektir. Aylık veya yıllık çalışma gün sayıları, aylık veya yıllık toplam üretim için bulunan toplam çalışma saatinin, günlük yasal çalışma saati olan 7,5 saate bölünmesiyle bulunacaktır.

Asgarî İşçilik İncelemesi sonucu tespit edilen ve kuruma bildirilmediği belirlenen, işçiliklerin kimlik bilgileri tespit edilen bazı sigortalıların günlük çalışma saatinden (7,5 saat) daha fazla çalışmasından kaynaklandığının tespit edilmesi halinde bu husus değerlendirmede dikkate alınacaktır. Bunun gibi, yine asgarî işçilik incelemesi sonucu belirlenen işçiliklerin kimlik bilgileri saptanan bazı sigortalıların çalışmalarına ait olduğu tespit edilirse, sigortalılara maledilen bu çalışmalar Kuruma bildirilmiş gibi kabul edilerek hesaplama yapılacaktır.

Şayet üretim öncesi aşamalar (örneğin desinatör) ile üretim sonrası aşamaların (örneğin pazarlama, paketleme) herhangi birinde, üretim miktarına göre işçi sayısında azalma veya artma söz konusu değilse, bu bölümlerdeki işçi sayıları üretimin gerçekleştirilmesinde sabit kabul edilerek hesaplamalara dahil edilir. Üretim dışındaki işçi çalıştırılan bölümler için de gerekmesi halinde ayrı işçilik hesaplaması yapılabilir. Yapılacak değerlendirmelerde, bir işçinin birden fazla bölümde çalışması veya işyerinde işverenin/işveren ortaklarının fiilen çalışması gibi durumların bulunduğunun belirlenmesi halinde bu hususların değerlendirmede dikkate alınması gerekmektedir.

İşyerlerinde kullanılan makine, teknoloji ve iş gücü verimlerinin farklı olması nedeniyle her bir çeşit deri giyim eşyasının meydana getirilmesi için harcanan çalışma süreleri de farklı olmaktadır. Bu bağlamda, üretim miktarları aynı veya birbirine yakın olmasına rağmen her bir işyerinde üretimi gerçekleştiren sigortalı sayısı da farklı olabilecektir. Bu durum "emsal işletme" esasının esas alınarak bir değerlendirme yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, incelemeyi yapacak müfettişlerin her bir işyeri için ürün bazlı gözlem yaparak işyerinde üretilen ürün çeşitlerinin ne kadar sürelik bir çalışma ile meydana getirildiğini tespit etmeleri ve bu gözlemlerini tutanak şeklinde hazırlayarak işverenlere imzalatmaları gerekmektedir. Yine yapılan gözlemlerde işyerinde üretilen ürünün çeşidine ve modellerine göre ürünün meydana getirilebilmesi için ne kadar hammadde gerekli olduğunun tespitinin de yapılması gerekmektedir.

Bir deri giyim eşyası imalatı işyerinde geçmiş dönemlerde çalıştırılan işçi sayısının (işçilik miktarının) tespiti için "toplam üretim yöntemi" kullanılacaktır. Bu yönteme göre öncelikli olarak, dönem başı ve dönem sonu stoklar göz önünde bulundurularak satış faturalarından ve diğer kayıtlardan yıl içerisinde hangi üründen ne kadar üretildiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Muhasebe kayıtlarında ürün satışlarının bir kısmının hangi çeşit mala ait olduğunun tespit edilememesi halinde,

tespit edilemeyen satış tutarlarının en az işçilik gerektiren mamülün satışına ait olduğu kabul edilerek değerlendirmeler yapılacaktır.

Bu noktada, işverenlerin bazı satışları için fatura düzenlememiş olması veya üretim miktarlarını diğer yasal kayıtlarına intikal ettirmemiş olması ihtimaline karşı kullanılan hammaddeden (deri) üretim miktarının ne olması gerektiği bulunmaya çalışılacaktır. Yıl içerisinde kullanılan hammaddeler, cinsine göre ayrıştırılarak ve dönem başı ve dönem sonu stok miktarları da göz önünde bulundurularak tespit edilecektir. Yıl içerisinde kullanıldığı tespit edilen deri miktarlarından fire oranları da dikkate alınarak ürün çeşidine göre ne kadar üretim yapıldığı hesaplanacaktır.

İşyerinden yapılan satışlar göz önünde bulundurularak tespit edilen üretim miktarı ile kullanılan hammadde analizinden tespit edilen üretim miktarları arasında fark bulunması halinde söz konusu durumun işveren tarafından açıklanması istenecektir. İşverence yeterli gerekçelerin sunulamaması halinde iki tespit yönteminden hangisinde üretim miktarı fazla ise o rakamlar esas alınacaktır.

Hammadde kullanımı hesaplamaları sonucunda tespit edilen üretim miktarının fazla olması halinde; fark ürün miktarının öncelikle hangi ürünün üretimine ait olduğu tespit edilmeye çalışılacaktır. İşyerinde kullanılan hammaddenin hangi ürünün üretiminde kullanıldığının tespit edilememesi halinde söz konusu hammaddenin en fazla hammadde gerektiren mamülün üretiminde kullanıldığı varsayılacaktır. Ancak bu ürün çeşidinin üretilmesi için gerekli işçilik miktarı hesaplanırken kendi işçilik miktarı üzerinden değil de en az işçilik gerektiren ürün çeşidi için gerekli işçilik miktarı üzerinden hesaplama yapılarak asgarî işçilik tespiti yapılmaya çalışılacaktır.

Bu durumu bir örnekle açıklayacak olursak: 2011 yılında satış faturalarından toplam 50 adet ceket, 80 adet mont ve 20 adet kaban üretildiğinin; bunun yanında 80000 dm^2 deri kullanıldığının tespit

edildiğinin kabul edilmesi halinde, burada öncelikli olarak toplam satış tutarlarından tespit edilen üretim miktarı (50 adet ceket, 80 adet mont ve 20 adet kaban) için ne kadar hammadde kullanılması gerektiği saptanmalıdır. Yapılan hesaplamalarda bu ürünler için toplam 75000 dm^2 derinin kullanılması gerektiğinin belirlenmesi ve kayıtlardan yıl içinde 80000 dm^2 deri kullanıldığının tespit edilmesi nedeniyle aradaki fark miktarı oluşturan 5000 dm^2 deriden üretilen ürün çeşidinin satışının gizlenmiş sonucuna varılacak ve fark 5000 dm^2 deri ile en fazla hammadde kullanılması gereken ürünün üretildiği varsayılacak ancak bu ürünün üretilmesinde en az işçilik gerektiren ürün çeşidi için gerekli işçilik miktarı üzerinden hesaplama yapılarak asgarî işçilik tespiti yapılmaya çalışılacaktır.

Asgarî işçilik uygulamalarının bir gereği olarak, işyerinde kullanılan hammaddelerin hangi mamulün üretiminde kullanıldığının tespit edilememesi halinde, söz konusu hammaddelerin en fazla hammadde gerektiren mamulün üretiminde kullanıldığı; buna karşılık bulunan fark satış tutarının hangi ürünün satışına ilişkin olduğunun tespit edilememesi halinde ise bu farkın (yukarıda da belirtildiği gibi) en az işçilik gerektiren mamullerin satışına ait olduğu kabul edilecektir. Yani, hem hammadde analizlerinde hem de satış tutarları analizlerinde en az işçilik gözetimi dikkate alınarak asgarî işçilik tespiti yapılacaktır.

İnceleme yapan müfettişler, yukarıda açıklanan yöntemlerin dışında incelenen işyerinin yapısından kaynaklanan nedenlerle daha kesin sonuçlar veren yöntemler de kullanabilirler.

Yapılacak asgarî işçilik hesaplamaları aylık bazda yapılarak fark işçilik miktarları aylık olarak tespit edilecektir. Aylık bazda asgarî işçilik miktarının tespit edilebilmesi için de aylık bazda ne kadar satış yapıldığının ve aylık bazda ne kadar hammadde kullanıldığının tespit edilmesi gerekmektedir. Şayet bu doneler aylık olarak tespit edilemiyorsa fark işçilik miktarı faaliyetin son ayına mal edilecektir.

İnceleme yapılan işyerinde yapılacak yerel denetimlerde tespit edilen sigortalı sayısı ve kayıtlardan tespit edilecek üretimin gerçekleştirilmesi için kullanılan enerji miktarları; diğer kriterler göz önünde bulundurularak tespit edilen üretim miktarlarını ve işçilik miktarlarını destekleyici nitelikte olması halinde değerlendirmelerde dikkate alınabilir.

İşyerlerinde yapılan gözlemler sonucu elde edilen bilgilerin tespiti rehber eki tablo (Ek-4) esas alınarak yapılabileceği gibi incelemeyi yapan müfettişler tarafından bu tabloya eklemeler veya çıkarmalar yapılabilir. Müfettiş tarafından gözlem sonucu tespit edilen hususların başka şekilde kayda alınması da mümkündür. Yapılan gözlemlerde üretilen deri giyim eşyasının mont, kaban, ceket, pardesü, palto, bayan veya erkek ürünü olmasına göre, çeşidinin tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca harcanan hammadde (deri) veya gerekli olan işçilik açısından deri giyim eşyasının modellerinin belirlenmesi yoluna gidilebilir.

Müfettişler inceleme sırasında, bir sonuca varabilmek için veya çıkarılacak sonucu desteklemek için, işyerinde çalışan sigortalıların tamamının veya bir kısmının beyanlarına da başvurabilirler.

5.2.1. Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme

Deri Giyim Eşyası imalatı işyerlerinin bağlı bulundukları oda haricinde herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna yasal bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu yüzden inceleme konusu işyerlerinde çalışan işçiler ile ilgili bilgi temini sınırlı olacaktır.

5.2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi

Deri Giyim Eşyası imalatı işyerleriyle ilgili incelemeye başlamadan önce tetkik edilecek işyeri dosyasından;

İşyerinin kimin adına ve hangi tarihte Kuruma tescilinin sağlandığı, tescil tarihi itibariyle işyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı, sigortalılara ödenen asgarî-azami ücret bilgileri,

- İşyerinden yapılan bildirimler dikkate alınarak en son çalıştırılan sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarlarında Kuruma yapılan bildirimlerde yaşanan gelişme bilgileri,

- İşyeri sicil numarasının belirlenmesi, işyerinde yapılan işin niteliği ve yapılan işin işkolu koduna uygun olup olmadığı bilgisi,

- İşyerinden herhangi bir şekilde bildirimlere ara verilip verilmediği, ara verilme süre ve neden bilgileri,

- İşyerinde daha önce durum tespiti yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise çalıştırılan sigortalıların adı-soyadı, işe giriş tarihi, aldıkları ücret bilgileri,

- İşyerinin nitelik ve niceliği (kapasitesi) hakkında mevcut bilgiler,

- İşyeri adresinde ve/veya işverenliğinde değişiklik olup olmadığı, yeni adres ve işveren bilgilerinin işyeri dosyası kapağına işlenip işlenmediği bilgisi,

- Eksik gün çalışması bulunan sigortalılar ile ilgili eksik gün bildirim formlarının düzenlenip düzenlenmediği,

tespit edilmelidir.

İşyeri dosyasından tespit edilen bilgilere "İşyeri Dosyası İnceleme Belgesi"nde (EK-1) yer verilecek, düzenlenen belge ise asgarî işçilik inceleme raporu ekine alınacaktır.

5.2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması

Yerel denetim; 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) bendi kapsamındaki sigortalıların çalışma süreleri ve ücretleri ile işyerlerinin

mevcut durumlarının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından işyerlerinde yapılan denetime denir.

İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde işyerinde çalışanlar ile işyeri kapasitesi ve işyerinde kullanılan teknoloji bilgilerine ihtiyaç duyulması ya da Kuruma bildirilen sigortalıların çalışmalarının fiili çalışma olgusuna dayanmadığı yönünde tereddütler hasıl olması hallerinde işyerinde yerel denetim yapılmalıdır.

Yapılacak yerel denetimler, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara bağlı kalmak suretiyle yapılacaktır.

Söz konusu yerel denetimlerde işyerindeki üretim safhalarının yerinde gözlemi yapılarak;

- İşyerinde haftalık çalışma süresinin tespit edilmesi, vardiyalı çalışmanın olup olmadığının kontrol edilmesi,
- İşyerinde hangi makinelerle çalışma olduğunun tespit edilmesi, atıl makine olup olmadığının kontrol edilmesi,
- Ürün tasarımı ve kalıp hazırlama işlemlerinin dışarıdan temin edilip edilmediği, üretimin herhangi bir bölümünün fason üretim şeklinde olup olmadığının, tespit edilmesi,
- İşyerinde 5510 sayılı Kanunun 12'nci maddesinde belirtilen alt işveren uygulamasının olup olmadığının kontrol edilmesi,
- İşyerinde çalışan sigortalıların görevlerinin ne olduğu ve üretimin hangi aşamasında çalıştığının belirlenmesi, gerekmektedir.

Yerel denetim sonucu tespit edilen bilgilere "Yerel Denetim Tutanağı"nda (EK-2) yer verilecek, düzenlenen belge ise asgarî işçilik inceleme raporu ekine alınacaktır.

5.2.4. Kapasite Kullanım Tutanağı Düzenlenmesi

Deri giyim eşyası imalatı işyerleriyle asgarî işçilik incelemesinde göz önünde bulundurulmak üzere üç nüsha halinde "Kapasite Kullanım Tutanağı" (EK-3) düzenlenecek ve rapor ekine konulacaktır.

Kapasite kullanım tutanağının, denetimin yapıldığı gün itibariyle güncel bilgiler dikkate alınarak düzenlenmesi gereklidir.

Deri Giyim Eşyası imalatı işyerlerinde yapılacak yerel denetim sonucu, işyerinin faaliyet konusuna göre düzenlenecek kapasite kullanım tutanaklarında;

- İşyerinin gerçek veya tüzel kişi olan sahibinin adı-soyadı, unvanı, işyeri sicil numarası, işyerinin işlem gördüğü sigorta müdürlüğü,
- işyerinin üretim faaliyetiyle ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler; marka tescil numarası, TSE belgesi, İSO 9001-2000 belgesi, ustalık belgesi vb.,
- işyerinin bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Oda Başkanlığı ve bu kuruluşlara ait kayıt bilgileri,
- İşyerinde yapılan üretimin cinsi, üretilen her bir mamulün günlük üretim kapasite miktarı (adet), gerçekleşen günlük fiili üretim miktarı (adet),
- işyerinde kullanılan yakıt türü (elektrik, doğalgaz vb.), günlük yakıt sarf miktarı (kw, saat vb.),
- işyerindeki makine durumu ve tam kapasite çalışma sonucu günlük üretim miktarları,
- işyerinde çalıştırılan personellerin sayı, nitelik ve işyerindeki görevleriyle ilgili bilgiler,
- Deri Giyim imalatı işyerinde ücretsiz çalışan kişilerin (şirket ortağı, işveren, işverenin çocuğu, eşi vb.) olup olmadığı, var olması halinde sayısal miktarlarına ait hususların bulunması gerekmektedir.

VI.BÖLÜM

İŞYERİNE AİT KANUNÎ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

Bu bölümde, işverenler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan kayıt ve belgeler, kayıt ve belgelerin istenilmesi ve incelenmesi hususları açıklanacaktır.

6.1. Deri Giyim Eşyası İmalatı İşyerlerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler

6.1.1.Tutulması Zorunlu Defterler

Deri Giyim Eşyası imalatı işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları defterler, kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Defter Türü	Kanunî Zorunluluk Nedeni
Yevmiye Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Defteri Kebir	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Envanter Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
İmalat Defteri	VUK. 203.Madde

Vergi Usul kanunu 203. maddesinin 4. fıkrasında "İmalat defterine kaydolunan malumatı ihtiva edecek şekilde sınai muhasebe tutanlar, Maliye Bakanlığından müsaade almak şartiyle ayrıca imalat defteri tutmazlar. denilmektedir.

6.1.2.Tutulması Zorunlu Belgeler

Deri Giyim Eşyası imalatı işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları zorunlu belgeler kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Belge Türü	**Kanunî Zorunluluk Nedeni**
Ücret Ödeme Bordrosu	VUK. 238.Mad./SSİY 112.Mad./ İK.37.Mad.
İşçi Özlük Dosyaları(İş Sözleşmesi)	İş Kanunu 75.Madde
Puantaj Kayıtları	Sos.Sig.İşl.Yön. 109.Madde
Gelir Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Gider Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri	SSGSSK. 86.Madde
İşyeri ve İşe Giriş Bildirgeleri	SSGSSK. 8. ve 11.Madde
Muhtasar Beyannameler	GVK. 84.Madde
Bölge Çalışma İşçi Bildirim Listeleri	Sendikalar Kanunu 62. Madde

Kapasite Raporları	Oda Muamelat Yönetmeliği, 41.Madde/5590 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu 9.Madde

6.2. Deri Giyim Eşyası İmalatı İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi

6.2.1. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı ve İncelenmesi

Deri Giyim Eşyası imalatı işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında, işin yürütüm şartlarını tespit etmek amacıyla inceleme dönemine ait her türlü kayıt ve belgenin incelenmesi esastır.

İşyeri kanunî kayıt ve belgeleri 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre düzenlenen "Kayıt ve Belge İncelemesi" konulu kayıt ibraz yazısıyla ya da incelemeyi yapacak Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi ile işveren/ işveren vekili arasında karşılıklı imza atılmak suretiyle düzenlenecek "Kayıt ve Belge İsteme Bildirim Tutanağıyla" istenecektir.

Deri giyim eşyası imalatı işyerine ait kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucunda saptanan hususlar için, mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara ve talimatlarına uygun Kayıt İnceleme Tutanakları ve ekleri düzenlenecektir.

6.2.1.1. Defterlerin İncelenmesi

Deri Giyim Eşyası imalatı işyeri işvereninin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği tutmak zorunda oldukları Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, İşletme Defteri, Envanter Defteri, Karar Defteri gibi defterlerin yanı sıra tabi oldukları mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan defterleri de incelenecektir. Defterler incelenirken;

• Defterin türü, ilgili olduğu yıl, onay makamı, onay tarihi ve nosu, defterin kaç sayfa olarak tasdik edildiği, defterin kaç sayfasının muhasebe kayıtları için kullanıldığı,

• Defter tutma mükellefiyet durumuna göre yıl sonu kapanış işleminin yapılıp yapılmadığı/yıl sonu işletme hesap özetinin alınıp alınmadığı, kapanışla ilgili bilgiler,

• Defterlere yapılan ilk ve son muhasebe kayıtlarının tarih ve sıra numaraları,

• İşçi ücret giderlerinin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği, defter kayıtlarına intikal eden giderler ile ücret ödeme belgeleri arasında farklılıklar olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

• Ücret ödemeleri dışındaki giderlerin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği,

• Muhasebe işlemlerinin defter kayıtlarına intikal ettirilirken Vergi Usul Kanunu ile getirilen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

6.2.1.2. Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerinin İncelenmesi

• Ücret ödeme bordrolarının 5510 sayılı Kanunun 102/e-5. maddesinde (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği madde 112/2) belirtilen hususları içerir şekilde düzenlenip düzenlenmediği, ücret ödeme bordrosu dışında ücret ödemelerine yönelik olarak ücret hesap pusulası, makbuz v.b. bir belgenin düzenlenip düzenlenmediği,

• İşyerinde çalıştırılan sigortalılara yapılan brüt ücret ödemeleriyle Kurumumuza bildirilen prime esas kazanç tutarları arasında farklılık olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

- İşyeri kayıt ve belgelerinden deri giyim eşyası imalatı işyerinde çalıştıkları anlaşılan ancak 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre sigortalılık niteliği bulunmayan (5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendine göre zorunlu sigortalı olan) kişilerin olup olmadığı, bu kişilere yapılan ücret ödemeleri,

- Kurumumuza verilen prim belgelerinde yazılı kişilerle ücret ödeme belgelerinde yazılı kişilerin aynı olup olmadığı,

- İşyeri sigortalılarının aylık "30" günden daha az çalıştırılmış gibi Kuruma bildirilmiş olması halinde; sigortalıların ayın geri kalan günlerinde işyerinde çalışıp çalışmadıkları,

- Çalışma günleri noksan gösterilen sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun 86/4'üncü maddesinde (S.S.İ.Yönetmeliğinin 109/13'üncü maddesi) belirtilen kayıtlı belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği, (sıhhi izinli bulunup bulunmadıkları veya disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk hali, kısmi istihdama ilişkin hizmet sözleşmesi (kısmi zamanlı), işin gereği düzenlenen puantaj kayıtları, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle aylık "30" günden daha az çalışıp çalışılmadığı),

- Sigortalı olarak bildirilenlerin hizmet akdine dayalı olarak çalışıp çalışmadıkları,

- İşveren veya aracılar tarafından işe alınan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin 5510 sayılı Kanunun 8'inci maddesinde belirtilen sürelerde Kuruma intikal ettirilip ettirilmediği,

- Kurumumuza tescili sağlanan sigortalıların işe giriş bildirgesinde yazılı işe giriş tarihi ile işyerine ait kayıt ve belgelerde yazılı işe giriş tarihlerinin mutabık olup olmadığı,

- Prim belgelerinin Kurumumuza kanunî süresinde intikal ettirilip ettirilmediği,

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinden; İşveren şirketin unvanı, hangi tarihte tüzel kişilik kazandığı, şirket ortaklarının kimler olduğu,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

VII. BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

Bu bölümde, deri giyim eşyası imalatı işyerleri hakkında yapılan inceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin sosyal güvenlik mevzuatı açısından değerlendirilmesine dair açıklamalar yer almaktadır.

7.1. Deri Giyim Eşyası İmalatı İşyerlerinin Kurumumuz Açısından İşyeri Olarak Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin birinci fıkrasında sigortalıların işlerini yaptıkları yerler işyeri olarak tanımlanmış, maddenin devamında da işyeri kavramı genişletilerek "işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyeri olarak kabul edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işverenler, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdürler.

Deri giyim eşyası imalatı işyerinin Kurumumuza tescilinin 5510 sayılı Kanunun (4/a) maddesi kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlama tarihi itibariyle 11'inci madde hükümleri doğrultusunda sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.

7.2. Deri Giyim Eşyası İmalatı İşyerlerinde Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun sigortalı kavramına tanım getiren 4'üncü maddesinin (a) fıkrasında belirtildiği gibi bir kişinin sigortalı olabilmesi için; bir veya birkaç işverenin yanında çalışması ve çalışmasının hizmet akdine dayalı olması gerekmektedir.

Anılan Kanunun 7'nci maddesinin 1'inci fıkrasında sigorta hak ve yükümlülüklerinin 4'üncü maddenin (a) bendine göre sigortalı olanlar için çalışmaya başlanılan tarihten itibaren başlayacağı belirtilmektedir.

Deri giyim eşyası imalatı işyerinde çalışanların 5510 sayılı Kanunun 4'üncü ve 7'nci madde hükümleri karşısındaki sigortalılık durumlarının öncelikli olarak ortaya konulması gerekmektedir.

7.2.1. Çalışanların Sigortalılık Durumlarının Değerlendirilmesi

Deri giyim eşyası imalatı işyeri işvereni/işveren şirket ortakları; kesim ustası, makineci, ayakçı, modelist vb. diğer unvanlarla da çalışsalar 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

Bu görevi yapanlar deri giyim eşyası imalatı işyeri işvereni/işveren şirket ortağı değil iseler bağımlılık esasına dayalı çalışmalarından dolayı 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

7.2.2. Çalışanların İşe Giriş-Çıkış Tarihlerinin Tespit Edilmesi

Deri giyim eşyası imalatı işyerlerinde çalıştırılan ve 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi (a) bendi kapsamında sigortalılık niteliğini

haiz olduğu anlaşılan kişilerin işe giriş tarihlerinin tespitinde; gider belgeleri ile diğer işyeri kayıt ve belgelerinde yazılı olan hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

7.3. Çalışma Gün Sayıları, Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

7.3.1. Çalışma Gün Sayılarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

Çalışma hayatında bir işçinin aylık ücret karşılığı çalışması mümkün olduğu gibi, günün belli saatlerinde saatlik olarak çalışması da mümkündür ve günlük hayatımızda da her zaman bu ve benzeri şekilde adlandırılan çalışma biçimlerine sıkça rastlanmaktadır.

Aylık ücret karşılığı çalışan personelin/işçilerin günde bir saat çalışması halinde dahi Kurumumuza tam gün bildirilmesi, bu çalışmanın bir aylık zaman dilimini kapsaması halinde ise; Kurumumuza da ay bazında 30 günlük çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) bildirilmesi gereklidir. Esasen, aylık ücret karşılığı çalışan sigortalıların çalışma gün sayılarının hesaplanmasında bir sorun bulunmamaktadır.

Deri giyim eşyası imalatı işyerlerinde değişik unvan ve görevlerde çalıştırılan sigortalıların görevlerinde çalıştırılan personellerden part-time, kısmi çalışma esasları dışında çalıştırılanların ayda "30 gün" üzerinden Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir. Kısmi, part-time vb. şekilde çalıştırıldığı belirtilen işçilerin çalışma gün sayıları tespit edilirken; çalıştıkları işyerlerinin açılış-kapanış saatleri, çalışma süreleri, yaptıkları işin niteliği vb. unsurlar dikkate alınmalıdır.

7.3.2. Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

5510 sayılı Kanunun 80'inci maddesinde yasa koyucu sigorta primine tabi olan ve sigortalıların Kurumumuza bildirilecek günlük kazançlarının nasıl hesaplanacağını açıkça ortaya koymuştur. Sosyal

sigorta primi matrahı, Kurumca alınması gereken priminin miktarını belirlemek için temel alınan değerdir. Sigortalının kazancından anlaşılması gereken, sigortalının bir ay içerisinde sağlamış olduğu kazançlarından, sigorta primine esas kazanç tutarlarının hesaplanmasında tutara dahil edilen/edilmesi gereken ödemelerdir.

Sigortalıların belirli bir zaman ve miktar üzerinden ücret almamaları, sigortalıların prim ödemesi yapılacak ayın belli günlerinde çalışmaması, sigortalının prim ödenecek ay içindeki bazı günlerde çalışmaması ve ücret almaması, sigortalının yüzde usulüne göre veya kara katılma ve komisyon ücreti karşılığı çalışması, sigortalının hem belirli bir zaman ve miktar üzerinden hem de belirli olmayan zaman ve miktar üzerinden ücret alması şeklinde çalışması olasıdır. Bu durumlardan her birine göre sigortalının günlük kazancının hesaplanması değişiklik arz edecektir.

Sigortalı, eğer prim ödenecek ay içindeki bazı günlerde çalışmadığı gibi o günlerde ücret de almamışsa, bu durumda sigortalının prime esas günlük kazancı, sözü edilen aya ait ve prime esas kazanç tutarına tabi olacak nitelikteki kazançlar toplamının yine o ayda ücret aldığı veya hesaplanan çalışma gün sayısına bölünmesi sonucu çıkan meblağdır.

Deri giyim eşyası imalatı işyerlerinde gerek vasıflı ve gerekse de vasıfsız personel olarak çalışan kişiler için Kurumumuza bildirilmesi gereken prime esas kazanç tutarlarının tespitinde; yapılacak incelemeler sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin göz önünde bulundurulması ve İş Kanununa göre belirlenen ve "16" yaşından büyük işçiler için geçerli olan aylık/günlük asgarî ücret miktarı aylık/günlük miktarları dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir.

Prime esas günlük kazancın hesaplanması;

<table>
<tr><td rowspan="2">Prime Esas Günlük Kazanç</td><td rowspan="2">=</td><td>Brüt Ücretler Toplamı
(Sigorta Primine Tabi Olan Ödemeler)</td></tr>
<tr><td>Bir Ay İçindeki Çalışma Gün Sayısı
(Prim Ödeme Gün Sayısı)</td></tr>
</table>

şeklinde formülüze edilebilir.

Sigortalının günlük kazancının bulunmasından sonra, günlük kazanç tutarı, sigortalının ay içindeki çalışma gün sayısıyla (prim ödeme gün sayısı) çarpılmak suretiyle, işverenin o ay içinde sigortalı için Kurumumuza bildireceği prime esas kazanç tutarı bulunacaktır.

Kuruma bildirilmesi gereken aylık prime esas kazanç tutarının hesaplanması;

Prime Esas Kazanç Günlük Tutarı X Aylık Çalışma Gün Sayısı = Aylık Prime Esas Kazanç Tutarı

şeklinde formülüze edilebilir.

Sigortalının bir günlük prime esas tutulacak kazancı, bir ay için prime esas tutulacak kazancının otuzda biridir. Kurumca alınacak primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt ve üst sınırları 5510 sayılı Kanunun 82'inci maddesiyle sınırlanmıştır.

Bu nedenle de sigortalıların günlük kazançlarının hesaplanmasından sonra Kuruma bildirilmesi gereken aylık kazanç tutarının tespit edilmesi sırasında mutlaka 5510 sayılı kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırları da göz önünde bulundurularak işlem yapılacaktır.

7.4. Asgarî İşçiliğin Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

7.4.1. Çalıştığı Anlaşılan Sigortalılara Ait Tespitler

Kayden tespit; işyeri kayıt ve belgeleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından elde edilen belgelerden kişilerin çalışmalarının (ücret, çalışma gün sayısı, işe giriş tarihi vb.) tespit edilmesidir.

Deri giyim eşyası imalatı işyerleri asgarî işçilik incelemesi kapsamında, gerek işveren tarafından ibraz edilen kayıt ve belgelerin gerekse de çapraz inceleme yoluyla Kamu Kurumlarıyla Meslek Odalarından istenilen belgelerin incelenmesi sonucu Kurumumuza bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan ve kimlik bilgileri tam olarak tespit edilebilen kişilerin çalışmaları karşılığında, aksine bir tespit veya iddia olmadığı sürece 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi anlamında sigortalı sayılmaları, yine anılan kanunun 86'ıncı maddesi gereği (4/a) sigortalısı olmaları nedeniyle hizmet kazandırılması gerekmektedir.

Yapılacak inceleme sonucu gerçekte deri giyim eşyası imalatı işyerinde çalışmadığı halde, şeklen sözleşme yapılarak hizmet kazandırıldığı anlaşılan kişilere hizmet kazandırılmamalı, bu gibi kişilerin Kurumumuza tescillerinin sağlanarak adlarına bildirimde bulunulduğunun tespit edilmesi halinde hizmetlerinin iptali sağlanmalıdır.

Fiilen tespit ise; 5510 sayılı Kanunun uygulamasında yetkili denetim elemanlarının işyerinde yaptıkları denetimler sırasında, işyeri ve çalışanları hakkında ücret, çalışma gün sayısı, işe giriş tarihi gibi konularda tespit ettikleri bilgilerdir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında işyerinde durum tespiti yapılması halinde, işyerinde fiilen çalıştığı görülen sigortalıların Kurumumuza tescillerinin sağlanması gerekmektedir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında yapılan incelemeler sonucu, işyerinde çalıştığı 5510 sayılı Kanunun 86'ncı maddesine göre kayden veya fiilen tespit edilen kişiler adına Kuruma yapılan eksik bildirimlerin tamamlattırılmasını müteakip, bildirimlerin işin yürütümü için yeterli görülmesi halinde, anılan kanunun 85'inci maddesi hükümlerine göre asgarî işçiliğin tespitine yönelik başkaca bir inceleme yapmaya gerek bulunmamaktadır.

7.4.2.Asgarî İşçilik Uygulaması

Deri giyim eşyası imalatı işyerlerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarının tespitinde; işyerinin kullanılabilir kapasitesi, fiili kapasitesi, işyerinin üretim yapısı, fiili üretim miktarı, kullanılan girdi miktarı, üretimde kullanılan enerji miktarı, meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü, emsal işletmelerin üretim ve personel durumları, işyerinde yapılan işlerin analizi gibi unsur ve yöntemler dikkate alınmalıdır.

Genel anlamda; yerel denetim ve işyeri kayıt/belgelerinin incelenmesi sonucu tespit edilen hususlar ile inceleme sonucu elde edilen diğer bilgiler dikkate alınarak, inceleme dönemi aylarında Kurumumuza bildirilmesi gereken kişi ve çalışma gün sayılarının tespiti gerekmektedir. Kuruma bildirilmesi gereken kişi ve/veya çalışma gün sayılarının tespit edilen ücretlerle çarpılması sonucu işin yürütümü için gerekli SPEK tutarları tespit edilmeli, tespit edilen SPEK tutarlarından Kuruma bildirilen ile kayden ve/veya fiilen tespit edilen bildirimler düşüldükten sonra eksik bildirilen işçilik tutarı tespit edilmelidir.

7.4.2.1. İşyeri Kayıt ve Belgelerinden Tespit Edilen Bilgiler

Asgarî işçilik incelemesine alınan işyeri yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucu saptanan hususlar esas alınarak bildirimi gerekli en az işçilik miktarının tespitinin yapılması mümkündür.

Ancak işyerinde imalatı yapılan mamul için kullanılan girdi miktarları ürünün cinsine (mont, kaban, ceket, pantolan yelek, etek, vs) ve ürünün modeline (düz, fırfırlı, cep sayısı) göre değişkenlik göstermektedir.

Bu sebeple; Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik yapılacak inceleme kapsamında işyeri kayıt ve belgeleri incelenirken; özellikle işyerinde yapılan üretim için kullanılan girdi ile üretim sonucu ortaya çıkan mamul miktarlarının eksiksiz olarak tespit edilmesi gereklidir. Bu bağlamda, deri giyim eşyası imalatı işyerlerinde üretilen mamulün cinsine, modeline, göre kullanılan deri miktarı, ürün başına fire miktarı, tam olarak tespit edilerek asgarî işçiliğin tespitine yönelik hesaplamalar yapılmalıdır.

Asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik hesaplama işlemi; işyerinde üretim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için kullanılan girdilerin her birinin (deri, enerji vb.) birim üretim miktarının içerdiği işçilik tutarı göz önüne alınarak aylık fiili üretim durumuna göre yapılmalıdır.

İşyeri kayıtlarının incelenmesi sırasında, işyerinde çalıştırılan personellerin nitelik ve niceliklerinin tespitine yönelik olarak özellikle özlük dosyaları, ücret ödeme belgeleri, işe giriş bildirgeleri gibi belgelerden ücret, giriş tarihi, görevleri vb. bilgiler tespit edilmelidir. Yapılacak tespitler ışığında işyerinde çalıştırılan işçilerin nitelik (kesim ustası, makineci, ayakçı vb.) ve nicelikleriyle ilgili hususlar, asgarî işçiliğin tespitinde fiili üretim için gerekli çalışan sayısı ve ücretleriyle ilgili değerlendirmelerde esas alınabilir.

7.4.2.2. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler

Asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik inceleme yöntemlerinden birisi de meslek veya kamu kuruluşlarından alınan bilgilerdir. Ancak deri giyim eşyası imalatı işyerlerinin bağlı

bulundukları oda haricinde herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna yasal bildirim zorunlulukları bulunmamaktadır. Bu yüzden inceleme konusu işyerlerinde çalışan işçiler ile ilgili bilgi temini sınırlı olacaktır.

Müfettişler, yazışma yapmak suretiyle meslek veya kamu kuruluşlarından aldıkları bilgileri incelemelerinde esas kriter olarak kullanarak, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarını tespit edebilecekleri gibi; ilgili meslek veya kamu kuruluşları tarafından düzenlenmiş kapasite raporlarında yazılı bilgileri esas alarak da işin yürütümü için gerekli asgarî işçilik miktarını tespit edebilirler.

5174 Sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 12. maddesinde odanın görevleri arasında 26'ncı maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak sayılmakta, 26'ncı madde ise "bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporları" belirtilmektedir.

Sanayi odaları herhangi bir sektör ile ilgili kapasite raporu hazırlamadan önce konu hakkında inceleme, araştırma ve gözlemler yapmakta ve belirli kriterler ortaya koymaktadır. Bu kapsamda İstanbul Sanayi Odasının deri kürk giyim eşyası, deri konfeksiyon hakkındaki 1989/294 Sayılı kararında bu sektörlere ilişkin kapasite hesabı kriterleri belirlenmiştir. Belirtilen rapordaki hammadde kullanım miktarları aşağıda belirtilmiştir.

PARÇA BAŞINA GEREKLİ HAM VE YARDIMCI MADDELER (B. Y. K. Kararı: 1998/255)

	Birim	Palto Manto Pardüsü	Truvakar Kaban	Ceket, Mont, Bluzan	Etek, Pantolon	Şort, Yelek vb
Deri	Dm^2	800	580	500	320	160
Plaka Deri (2 m^2/ad)	Adet	-	2-2,5	1,5-2	1-1,5	0,5-1
Astar (ipekli, pamuklu, muflon,yünlü,	M	5	3,5	3	2	1,5
Vizovat	M	5	3,5	3	2	1,5
Sentetik tela	M	1,80	1,50	1,20	0,70	0,50
Estrafor	M	3	3	3	-	-
Yapıştırıcı Bant	M	15	12	12	7	3
Dikiş İpliği "(Merserize, Sentetik, İpek)	Kg	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Omuz vatkası	Çift	1	1	1	-	-
Kordonet	Kg	0,025	0,050	0,025	0,025	0,025
Triko garnitür	Kg	-	0,2	0,2	0,1	0,1
Kürk garnitür	Dm2	70	70	70	-	-
Düğme veya çıt çıt	Adet	15	15	15	5	5
Fermuar	M	1,50	1,50	1,50	0,20	0,20
Toka	Adet	4	4	4	-	-
Kemer kapsülü	Adet	10	10	10	6	4
Kanca ve klips	Takı	8	8	8	4	4
Yapıştırıcı	Kg	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Afkan tipi işlemeli üretim yapılıyorsa, iplik miktarı eksperler tarafından ayrıca hesaplanarak ilave edilecektir.

NOT:

1) *Üretilen mamulün model ve özelliğine göre gerekçesi kapasite raporunda gösterilmek suretiyle deri miktarı eksper tarafından % 15'e kadar arttırılabilir.*

2) *Ham ve yardımcı madde miktarları, malzemenin uygun vasıfta olduğu görüşünden hareket edilerek tespit edilmiştir.*

3) *Kapşon için; beher kapşon kürk-süet deriden ise 1 adet, kürk-süet deri, napa-süet v.b. deriden ise 60 m^2 deri, 0,30 cm astar ihtiyaç malzemesi olarak verilecektir.*

Sanayi odasının verileri bu şekilde olmakla birlikte deri giyim eşyasının modeline; erkek veya bayan ürünü olmasına göre kullanılması gereken hammadde miktarının değişiklik gösterebileceği gözden kaçırılmamalıdır.

7.4.2.3. Emsal İşletmelerden Tespit Edilecek Bilgiler

Bilindiği üzere, aynı sektörde faaliyet gösteren ve aynı tür mal veya hizmet üretimi yapan işletmeler arasında üretim teknolojisi, girdi kullanım miktarı, üretim miktarı, çalışma şartları, personel sayısı, gibi konularda benzerlik ve denkliklerin bulunması mümkün olabilmektedir. Bu benzerliklerden yola çıkılarak Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarının tespiti de mümkündür.

İnceleme konusu işyerindeki üretim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için yürütülen tüm çalışmalar anlamında nitelik olarak emsal özellikler taşıyan ve bu bağlamda, üretim kapasitesi ile fiili mal veya hizmet üretim miktarları bakımından aralarında orantılılık (denklik, eşitlik) bulunan işyerlerinden Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarlarının ve/veya işçi sayıları esas alınmak suretiyle, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarı tespit edilebilir.

Nitelik ve nicelik olarak emsal özellikleri taşıyan, daha açık bir ifadeyle; aynı çevrede bulunan, aynı cins mal veya hizmet üretimi yapan, makine ve araç-gereç sayıları bakımından denklik veya orantılılık bulunan, kullanılabilir kapasitesi ile kullanılan kapasitesi (fiili üretim miktarları) birbirine yakın veya orantılı olan işyerleri "emsal işletme" olarak tanımlanır.

İnceleme konusunu teşkil eden işyerinden Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçiliğin tespitine yönelik, emsal işletmelerle ilgili bilgilerin kullanılabilmesi öncelikle emsal işletmelerin doğru olarak belirlenmesine bağlıdır.

Emsal işletmelerin tespit edilmesi ciddi ve kapsamlı bir ön çalışma gerektirmektedir. Emsal işletmelerin, öncelikle prim belgelerini Kuruma sürekli ve düzenli veren, sigortalı sayılarında çokça azalıp çoğalma olmayan, işyerinde çalıştırılan sigortalılar için zorunlu haller (istirahatli kalma, işe giriş-çıkış vb.) dışında aylık tam gün çalışma bildirilen, yerel denetimlerde bildirimi yapılmamış sigortalısına rastlanılmayan işyerleri arasından seçilmesine dikkat edilecektir.

Deri giyim eşyası imalatı işyerlerinde iş gücü verimlerinin farklı olması ve ürün modellerinin farklı olması nedeniyle her bir çeşit deri giyim eşyasının meydana getirilmesi için harcanan çalışma süreleri de farklı olmaktadır. Bu bağlamda, üretim miktarları aynı veya birbirine yakın olmasına rağmen her bir işyerinde üretimi gerçekleştiren sigortalı sayısı da farklı olabilecektir. Bu durum "emsal işletme" esasının esas alınarak bir değerlendirme yapılmasını zorlaştırmaktadır.

7.4.2.3.1. Emsal İşletmelerin Özellikleri

Emsal işletme tanımından yola çıkarak, benzer işletme olarak seçilecek işletmelerde aşağıda belirtilen hususların bir arada bulunması gerektiği söylenebilir.

a. İnceleme Konusu İşyeriyle Benzer İşletmelerin Aynı Çevrede Bulunması

Aynı cins mal veya hizmet üretimi yapmakla birlikte işletmelerin kurulu bulundukları yerler ekonomik, sosyal kalkınmışlık durumlarına göre farklılıklar arz edebilir. Emsal işletme olarak seçilen işyerlerinin, inceleme konusu işyeriyle aynı çevrede bulunması incelemenin sonuçlarının sağlıklı ve tutarlı olması bakımından oldukça önemlidir. Bu nedenle de, emsal işletmelerle inceleme konusu işyerinin aynı çevreden olmasına özen gösterilmeli; olanaklı olması halinde öncelikle aynı ilçede, yoksa aynı ilde benzer nitelikleri taşıyan işletmelerin var olup olmadığı araştırılmalıdır. Farklı illerde kurulu bulunan işyeri veya işyerlerinin emsal işletme olarak seçilmesi halinde, düzenlenecek raporda bu seçimde etkili olan nedenler mutlaka açıklanmalıdır.

b. İşyerlerinde Üretilen Mal veya Hizmetlerin Aynı Cins Olması

Emsal işletme olarak seçilen işyerlerinde üretilen mal veya hizmetlerin aynı cins olması gerekmektedir. İnceleme konusu işyerinde üretilen mal veya hizmet çeşitlerinden kısmen dahi farklı mal veya hizmet üreten işletmelerin benzer işletme olarak kabulü mümkün değildir.

c. İşyerleri Arasında Teknoloji ve Üretim Araç Sayılarının Denkliği

İşletmelerin kurumsal, kullanılabilir ve kullanılan kapasiteleri mal veya hizmet üretiminde kullanılan makine, araç ve gereçlerle doğru orantılıdır. Emsal işletme olarak seçilecek işyerleri makine, araç ve gereçler bakımından denk veya orantılı olmalıdır. İşyerlerinin sahip olduğu makine, araç ve gereçler arasındaki orantısızlıklar çalıştırılacak işçi sayısını da etkileyecektir.

İşletmelerin üretim araçlarının teknolojisi ile üretim yapısındaki farklılıklar, üretim sürecinde farklı sayıda kişi çalıştırılmasını ve bu kişilere de değişik ücret ödenmesi sonucunu doğurabilir. Açıklanan nedenlerle, emsal işletme olarak seçilecek işyerlerinin inceleme konusu işyeriyle üretim teknolojisi ve üretim araçları bakımından denkliğe sahip olmasına dikkat edilecektir.

d. Mal veya Hizmet Üretim Kapasiteleri ile Gerçekleşen Üretim Miktarları Arasındaki Denklik

İşletmelerin kullanılabilir kapasiteleri ile fiilen kullanılan kapasiteleri; işyerinde yapılan işin niteliği, işletmede kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü (kullanım alanı, makine, araç ve gereçler) ile doğrudan ilgilidir. İnceleme konusu işyeri ile emsal işletme olarak seçilecek işyerlerinin meslek kuruluşlarından onaylı kapasite raporlarında üretim kapasitesiyle ilgili hususlar karşılaştırılmalı, işyerlerinde yapılacak durum tespitlerinde kapasite raporlarında yazılı hususların doğruluğu teyit edilmelidir.

Bilindiği üzere, işletmeler çeşitli nedenlerden dolayı kullanılabilir kapasitelerinin tamamını, üretime kanalize edemeyebilmektedirler. Bir başka deyişle, işletmeler çoğu zaman atıl kapasite ile çalışmaktadırlar. Bundan dolayı da, emsal işletme seçimi yapılırken işyerlerinin kullanılabilir kapasitelerinin yanında kullanılan kapasitelerinin (gerçekleşen üretim) mutlaka göz önüne alınması gerekmektedir. İşyerlerinin üretim kapasitesi anlamında denkliği, her zaman ve her işyeri için gerekli olan işçi sayısının, çalışma süresinin veya en az işçilik miktarının da denk olacağı anlamına gelmez. İşyerlerinin kurulu bulundukları yerler, özel üretim ürünler, ithalat-ihracat gibi durumlar kapasitesi ve gerçekleşen üretim denk olan işletmelerde farklı sayı, süre ve ücretle işçi çalıştırılmasını gerektirebilir.

Özetlenecek olunursa; mal veya hizmet üretim kapasiteleri ve gerçekleşen üretim miktarları birbirine denk olmayan veya oranlanamayan işyerleri, yapılacak incelemelerde doğru sonuçların alınmasını sağlamayacağından emsal işletme olarak seçilmemelidir. İnceleme konusu işyeriyle emsal işletme olarak seçilecek işyerlerinin kullanılan kapasitelerinin yanında mutlaka gerçekleşen üretimleri de dikkate alınmalıdır.

7.4.2.3.2. Emsal İşletmelerle İlgili İncelemeler ve Edinilen Bilgilerin Değerlendirilmesi

Emsal işletme seçimi yapılırken, Kuruma tescilli işyeri dosyaları ayrıntılı olarak incelendikten sonra seçilen işyerleriyle inceleme konusu işyerinin kapasite raporları temin edilmelidir.

İşyeri dosyasından tespit edilen hususlar ile kapasite raporundaki bilgiler karşılaştırılmalı, inceleme konusu işyeri ve emsal işletme olarak seçilen işyerlerinde ayrı ayrı durum tespitleri yapılmalıdır. İşyeri dosyalarındaki bilgileri ile işyerlerinin fiili çalışma durumları ve üretim kapasiteleri hakkında sahip olunan bilgiler tek başına asgarî işçilik incelemesi için yeterli değildir. Bunların yanında, emsal işletme olarak seçilen işyerlerinin fiili mal veya hizmet üretim durumlarının da saptanması gerekmektedir. Bu nedenle de, asgarî işçilik miktarının tespitinde esas alınan üretimde kullanılan girdi miktarları ile çıktı miktarlarının tespitine yönelik olarak emsal işletme olarak seçilen işyerinin kayıt ve belgelerinin de incelenmesi gerekmektedir.

Emsal işletme olarak seçilen işyerlerinin kayıt ve belgelerinin inceleme dönemi, denetim konusu işyerinin dönemiyle paralel olmalıdır. Hem inceleme konusu işyerinden hem de emsal işletme olarak seçilen işyerlerinden Kuruma yapılan bildirimler birbiriyle karşılaştırılmalıdır. Bunun yanı sıra Kuruma yapılan bildirimler işyerlerinin gerçekleşen üretim miktarları ve girdi kullanım miktarlarıyla da ayrıca karşılaştırılmalıdır.

Buna göre, inceleme konusu işyerinden aynı dönemde yapılan bildirimler de göz önünde bulundurularak emsal işletme olarak seçilen işyerlerinden inceleme dönemi aylarında Kuruma yapılan bildirimlerden;

Prime esas en az kazançlar toplamı,

İnceleme dönemi aylarındaki en az işçi sayısı ve 5510 sayılı Kanuna (veya 506 sayılı Kanuna) göre belirlenen asgarî günlük kazançtan az olmamak kaydıyla, 4857 Sayılı İş Kanunu gereği 16 yaşından büyük işçiler için saptanan asgarî günlük kazancın 30 günlük tutarı,

kıstaslarından uygun olanı gerekçesi de belirtilmek suretiyle Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarının tespitinde dikkate alınacaktır.

Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarının tespiti sırasında, eksik bildirim olduğu tespit edilen inceleme ayları için yukarıda belirtilen kıstaslardan uygun olanı kullanılabilir. Hesaplama işlemi sırasında, mevsimlik işlerde, zorunlu nedenlerle çalışmanın daraldığı aylar için yapılacak tespitler çalışmanın genişlediği, çalışmanın genişlediği aylar için yapılacak tespitler çalışmanın daraldığı aylar için uygulanmayacaktır. Bir başka deyişle, inceleme konusu işyeriyle emsal işletmelerdeki çalışmanın mevsimsel dalgalanma durumları dikkate alınacaktır.

7.4.2.4. Yerel Denetim, Kapasite Kullanım Tutanaklarına Göre Saptama (Yerel Denetim Nitelik-Nicelik Tespit Tutanakları)

İşyeri yerel denetim ve kapasite kullanım tutanakları (nitelik-nicelik tespit tutanakları), işyerinin fiili durumunu yansıttığından, işin yürütümü için gerekli olan en az işçi sayısının, sigortalılara ödenen ücretlerin ve çalışma süresinin (prim ödeme gün sayısının) saptanmasında kabul edilmesi gereken belgelerdir.

Bahse konu tutanakların yapılan asgarî işçilik incelemesinde esas alınabilmesi, öncelikle tutanakların rehberde belirtilen hususları içerir şekilde düzenlenmiş olmasına bağlıdır. Bunun yanında, tutanağın düzenlendiği günün kapasite değerlerinin (kullanılabilir kapasite, fiilen gerçekleşen kapasite, atıl kapasite vb.) inceleme yapılan dönem aylarındaki değerlerle orantılı veya denk olması, yine üretimde ana girdi olarak kullanılan değerlerin (deri vb.) bunların dışındaki girdilerle (enerji gibi) orantılı veya denk olmasına bağlıdır. Bu hususları bir arada içermeyen tutanaklar, doğru bilgi edinilmesini sağlamayabileceğinden, asgarî işçilik değerlendirmesinde dikkate alınmaları uygun değildir.

Ancak, işyerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında düzenlenen durum tespiti ve kapasite kullanım tutanaklarının inceleme dönemindeki kapasite, teknoloji, fiili üretim, gibi hususlarla ilgili bilgileri içermesi durumunda bu tutanakların işin yürütümü için gerekli işçilik miktarının tespitinde kullanılması mümkündür.

Yine, mevsimlik işlerde, çalışmanın daraldığı sürede düzenlenmiş tutanaklar, çalışmanın genişletildiği dönem için kullanılamayacağı gibi, çalışmanın yoğun olduğu (genişletildiği) sürede tanzim edilmiş tutanaklarda çalışmanın daraltıldığı süreye yapılacak işlemlerde uygulanmaması gerekmektedir.

İşyerinde yapılan tespitler sonucu birden fazla tutanak düzenlenmiş ise; kapasite, fiili üretim ve teknoloji uygunluğu bulunan ve incelenen aya en yakın düzenleme gününü taşıyan tutanak dikkate alınacaktır. İncelenen aya göre sonraki bir tarihi taşıyan tutanağın uygulanması gerektiğinde, 5510 sayılı Kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen asgarî günlük kazançtan az olmamak kaydıyla asgarî ücret dikkate alınacaktır.

İncelenen ayda birden çok düzenlenmiş tutanak varsa, işçi sayısının fazla olduğu tutanak uygulanacaktır.

İşin yürütümü için gerekli olan en az işçilik miktarı, tutanaklardan saptanan

a) İşyerinde çalıştırılan gün işçi sayısı ile,

b) Ödenen en düşük günlük kazancın,

çarpılması sonucu bulunacak tutar, bir gün için gerekli olan en az işçilik miktarı olarak kabul edilecektir. Şu kadarki; en düşük günlük kazancın 5510 sayılı Kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen prime esas asgarî günlük kazançtan az olmamak kaydıyla İş Yasasına göre saptanan asgarî ücretten az olması durumunda, asgarî ücret esas alınacaktır.

7.4.2.5. Diğer Bilgilerin Esas Alınması

Deri Giyim Eşyası imalat işyerlerinde işin yürütümü için gerekli işçiliğin tespitine yönelik yukarıda açıklanan yöntemlerin dışında Kurul Başkanlığınca onaylanmak kaydıyla başka yöntemlerin de uygulanması mümkündür.

VIII. BÖLÜM

RAPOR DÜZENLENMESİ

8.1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu

Deri giyim eşyası imalatı işyerinde işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak yapılan asgarî işçilik tespitine ilişkin olarak asgarî işçilik inceleme raporu düzenlenecektir.

Asgarî işçilik inceleme raporu Başkanlığımız iç emir ve talimatlarında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

8.2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar

- İşyeri Dosyası İnceleme Bilgileri Tablosu düzenlenerek rapor ekine alınacaktır.

- İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tespitinde işyerinde çalıştığı tespit edilen ve 5510 sayılı kanunun (4/b) hükmü kapsamında sigortalı olan işveren/işveren şirket ortaklarının çalışmaları dikkate alınacaktır.

- Deri giyim eşyası imalat işyerindeki faaliyetin geçici veya sürekli olarak durdurulduğunun tespit edilmesi halinde; yapılacak incelemelerde mutlaka bu hususun göz önüne alınarak, çalışanların çalışma gün sayıları ve prime esas kazanç tutarları bu şekilde hesaplanacaktır.

- İşyerinin kapanması, devri veya intikali gibi durumlarda kıst çalışılan aylar, çalışılan gün sayısı kadar, çalışmanın tam olduğu her ay ise 30 tam gün olarak dikkate alınacaktır.

- İşin yürütümü için gerekli olduğu aylık olarak saptanan asgarî işçilik miktarının ilgili ayda Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarını aşan kısmı asgarî işçilik fark tahakkuk miktarını teşkil edecektir.

- İncelemesi yapılan ayda Kuruma bildirilen prime esas kazançlar toplamı, işin yürütümü için gerekli olduğu belirlenen asgarî işçilikten fazla ise, asgarî işçilik fark tahakkuku söz konusu olmayacaktır.

- Ödenen ücret, Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarından fazla ise, hesaplama işlemi Kuruma bildirilen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden yapılacaktır.

- İşyerinde asgarî işçilik incelemesi sonucu tespit edilen tahakkuklar ve/veya işyeri kayıtları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan bilgi/belgelere dayalı tespitlerden kaynaklı ek tahakkukların 5510 sayılı Kanunun hangi maddeleriyle (59, 85, 86'ncı maddeler) ilgili olduğu ay bazında raporda ayrıca belirtilecektir.

- İşyerinin asgarî işçilik incelemesi sonucu; iş mevzuatı, vergi mevzuatı ve tabi olduğu özel mevzuat yönüyle işlem yapılmasını gerektirecek hususların tespiti halinde konunun bu yönüyle incelenmesine yönelik olarak ayrıca ilgili kamu kurumlarına intikali sağlanacaktır.

- Deri giyim eşyası imalatı işyerlerinde üretilen ürünlerin perakendecilere sevki için araç çalıştırılması halinde öz mal araç sayıları

ve bilgileri tespit edilmeli, araçların kiralama suretiyle çalıştırılması durumunda asgarî işçilik tutarının hesaplanmasında göz önünde bulundurulmalıdır.

- Deri giyim eşyası imalatı işyerlerinde bu deri konfeksiyon ürünlerinin haricinde, ayakkabı, terlik veya deri bavul, çanta cüzdan, kemer vb. ürün üretiminin yapıldığının tespiti durumunda, bununla ilgili hususlar ayrıca tespit edilmeli, asgarî işçilik yönünde değerlendirme yapılırken bu husus da göz önünde bulundurulmalıdır.

EKLER

(Ek-1)

İŞYERİ DOSYASI İNCELEME BELGESİ			
1	İşyeri Unvanı	:	
2	İşverenin Adı-Soyadı	:	
3	İşyeri Adresi	:	
4	İşyeri Telefon ve Fax Numarası	:	
5	İşyeri (Tam) Sicil Numarası	:	
6	Işkolu Kodu İşin Niteliğine Uymuyorsa Önerilen İşkolu Kodu	:	
7	İşyerinin Yasa Kapsamına Alınış Tarihi	:	

8 İşyeri Bildirgesinde Yer Alan;			9 İşyeri Hakkında Varsa;		
Sigortalı Sayısı				Adedi	Konusu
Asgari Ücret			Yakınma		
Azami Ücret			İhbar		
			Şikayet		

10- İşyerinden Kuruma Yapılan Bildirimler;

Yıl/Ay	Sigortalı Sayısı	Gün Sayısı	SPEK Tutarları
20…../1			
/2			
/3			
/4			
/5			
/6			
/7			
/8			
/9			
/10			
/11			
/12			

11- İşyerinde Yapılan Durum Tespitlerinde Çalıştığı Saptanan Sigortalıların;

Sigorta Sicil No	Adı-Soyadı	İşe Giriş Tarihi	Aldığı Ücret

12- İşyerinde Varsa;

	Devir	Tasfiye	Terk	İntikal
Tarih				
Açıklama				

13	Bildirimlere Ara Verildiyse	Nedeni		
		Süresi		
14	Son Olarak Çalıştırılan Sigortalı Sayısı			
15	İşyerinin Adres Değişikliği Oldu İse Yeni Adresi			
16	İşveren Tüzel Kişiliğinde Değişiklik Varsa Yeni Hali			
17	Yapılmış Yerel Denetimlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Yönünden varsa Görülen Eksiklikler			
18	İşyerinin Nitelik ve Niceliği Hakkında Bilgiler			

(Ek-1)

19	**Diğer Bilgiler;**

(Ek-2)

Ürün Çeşidi (1 adet) [1]	Toplam En Az Kaç Saat Çalışıldığı [2]	Ana Hammadde Olarak Kullanılan Derinin Cinsi [3]	En Fazla Ne Kadar Hammadde Kullanıldığı (dm^2) veya Ayak [4]	Üretimde kullanılan teknoloji, makine ve teçhizatlar nelerdir [5]	Toplam en çok ne kadar enerji tüketildiği (kwh elektrik) [6]
1 adet mont					
1 adet kaban					
1 adet Ceket					
1 adet ……					

(Ek-2)

Tabloyla İlgili Açıklamalar:

(1) Ürün Çeşidi : Bir deri konfeksiyon işyerinde deriden üretilen her bir ürün çeşidinin 1 adedi için tablo doldurulacaktır. Örneğin:1 adet mont, 1 adet kaban, 1 adet ceket, 1 adet pantolon, 1 adet yelek , 1 adet etek, vs…. Yukarıdaki tabloya örnek olması açısından sadece üç cins ürün adı yazılmıştır.

(2) Toplam En Az Kaç Saat Çalışıldığı: Bir adet ürünün meydana getirilmesinde çalışan tüm işçilerin çalışma saatlerinin toplamı yazılacaktır. Örneğin üç aşamadan oluşan üretim tarzında birinci aşamada toplam 5 saat, ikinci aşamada toplam 4 saat ve üçüncü aşamada da 6 saat çalışılıyorsa, bu üretimdeki toplam çalışma süresi 15 saattir, yani 15 saatlik çalışmayla ürün meydana getirilmektedir.

(3) Ana Hammadde Olarak Kullanılan Deri Cinsi: Ürün çeşidine göre üretimde kullanılan deri cinsi (post, zik deri, kürk v.s) yazılacaktır. Örneğin bir kaban üretiminde iki tür deri kullanılıyorsa, kaban satırı altına bir satır daha açılarak iki deri çeşidi için istenen bilgiler ayrı ayrı yazılacaktır.

(4) En Fazla Ne Kadar Hammadde Kullanıldığı: 1 adet ürünün meydana getirilmesinde, fire miktarları da göz önünde bulundurularak hammadde olarak kullanılan derinin en çok miktarı parça, ayak veya dm^2 cinsinden yazılacaktır.

(5) Üretimde kullanılan makine ve teçhizatlar: Kullanılan teknolojinin türüne göre üretimde kullanılan makinelerin tamamının adı modeli veya cinsi bu sütuna yazılacaktır.

(6) Toplam en çok ne kadar enerji tüketildiği : Örneğin bir adet deri montun üretimi için toplam (en çok) ne kadar elektrik enerjisi harcanacağı belirtilecektir.